

Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro

Com as alterações introduzidas por: Declaração de Rectificação n.º 85/2006; Decreto-Lei n.º 68/2009; Lei n.º 5/2010; Decreto-Lei n.º 72/2010; Decreto-Lei n.º 64/2012; Declaração de Retificação n.º 23/2012; Lei n.º 66-B/2012; Decreto-Lei n.º 13/2013; Decreto-Lei n.º 167-E/2013; Lei n.º 83-C/2013; Lei n.º 34/2016; Decreto-Lei n.º 53-A/2017; Lei n.º 114/2017; Decreto-Lei n.º 53/2018; Lei n.º 71/2018; Decreto-Lei n.º 84/2019; Decreto-Lei n.º 153/2019; Lei n.º 75-B/2020; Decreto-Lei n.º 119/2021; Decreto-Lei n.º 113/2023.

Índice**- Ato ALTERADO**

- **Capítulo I** *Natureza e objectivo*
 - **Artigo 1.º** *Âmbito*
 - **Artigo 2.º** *Caracterização da eventualidade* **ALTERADO**
 - **Artigo 3.º** *Medidas passivas*
 - **Artigo 4.º** *Medidas activas* **ALTERADO**
- **Capítulo II** *Prestações de desemprego e capacidade e disponibilidade para o trabalho*
 - **Secção I** *Prestações de desemprego*
 - **Artigo 5.º** *Disposição geral*
 - **Artigo 6.º** *Objectivos das prestações*
 - **Artigo 7.º** *Modalidades das prestações* **ALTERADO**
 - **Artigo 8.º** *Titulares do direito às prestações*
 - **Artigo 9.º** *Desemprego involuntário* **ALTERADO**
 - **Artigo 10.º** *Cessação por acordo* **ALTERADO**
 - **Artigo 10.º-A** *Cessação por acordo para reforço da qualificação e capacidade técnica das empresas* **ADITADO**
 - **Secção II** *Capacidade e disponibilidade para o trabalho*
 - **Artigo 11.º** *Capacidade e disponibilidade para o trabalho*
 - **Artigo 12.º** *Procura activa de emprego* **ALTERADO**
 - **Artigo 13.º** *Emprego conveniente* **ALTERADO**
 - **Artigo 14.º** *Formação profissional*
 - **Artigo 15.º** *Trabalho socialmente necessário*
 - **Artigo 16.º** *Plano pessoal de emprego*
 - **Artigo 17.º** *Acompanhamento personalizado para o emprego* **ALTERADO**
- **Capítulo III** *Condições de atribuição das prestações*
 - **Artigo 18.º** *Disposição geral*
 - **Artigo 19.º** *Caracterização da relação laboral*
 - **Artigo 20.º** *Situação de desemprego* **ALTERADO**
 - **Artigo 21.º** *Data do desemprego*
 - **Artigo 22.º** *Prazos de garantia* **ALTERADO**
 - **Artigo 23.º** *Verificação dos prazos de garantia* **ALTERADO**
 - **Artigo 24.º** *Condições especiais de atribuição do subsídio social de desemprego* **ALTERADO**
 - **Artigo 25.º** *Conceito de agregado familiar* **REVOGADO**
 - **Artigo 26.º** *Condições de atribuição das prestações a ex-pensionistas*

- Artigo 27.º *Condições de atribuição do subsídio de desemprego parcial* **ALTERADO**
- Capítulo IV *Montante das prestações*
 - Artigo 28.º *Montante do subsídio de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 28.º-A *Majoração do montante do subsídio de desemprego* **ADITADO**
 - Artigo 29.º *Limites ao montante do subsídio de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 30.º *Montante do subsídio social de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 31.º *Alteração do montante do subsídio social de desemprego*
 - Artigo 32.º *Montantes das prestações de desemprego dos ex-pensionistas de invalidez*
 - Artigo 33.º *Montante do subsídio de desemprego parcial* **ALTERADO**
 - Artigo 34.º *Montante único das prestações de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 34.º-A *Pagamento parcial do montante único das prestações de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 35.º *Actualização do valor do indexante dos apoios sociais* **ALTERADO**
- Capítulo V *Duração das prestações*
 - Artigo 36.º *Início das prestações* **ALTERADO**
 - Artigo 37.º *Período de concessão das prestações de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 38.º *Subsídio social de desemprego subsequente ao subsídio de desemprego* **ALTERADO**
 - Artigo 39.º *Subsídio de desemprego parcial* **ALTERADO**
 - Artigo 40.º *Prestações de desemprego nos casos de frequência de formação profissional*
- Capítulo VI *Deveres e consequências do seu incumprimento*
 - Secção I *Deveres*
 - Artigo 41.º *Deveres dos beneficiários* **ALTERADO**
 - Artigo 42.º *Comunicações obrigatórias*
 - Artigo 43.º *Deveres do empregador e da entidade gestora* **ALTERADO**
 - Secção II *Faltas*
 - Artigo 44.º *Regime de faltas* **ALTERADO**
 - Artigo 45.º *Situação de incapacidade temporária por doença* **ALTERADO**
 - Artigo 46.º *Justificação de recusas e desistências de medidas activas de emprego* **ALTERADO**
 - Secção III *Incumprimento de deveres*
 - Artigo 47.º *Actuações injustificadas*
 - Artigo 48.º *Advertência escrita* **ALTERADO**
 - Artigo 49.º *Anulação da inscrição no centro de emprego* **ALTERADO**
- Capítulo VII *Suspensão e cessação das prestações*
 - Secção I *Suspensão das prestações*
 - Artigo 50.º *Situações determinantes da suspensão*
 - Artigo 51.º *Situação perante a segurança social* **ALTERADO**
 - Artigo 52.º *Situação laboral ou profissional* **ALTERADO**
 - Artigo 53.º *Reinício das prestações*
 - Secção II *Cessação das prestações*
 - Artigo 54.º *Situações determinantes da cessação*
 - Artigo 55.º *Situação perante os sistemas de protecção social* **ALTERADO**
 - Artigo 56.º *Situação laboral*
- Capítulo VIII *Flexibilização da idade de acesso à pensão por velhice*
 - Artigo 57.º *Condições de atribuição da pensão de velhice por antecipação da idade*
 - Artigo 58.º *Cálculo da pensão de velhice por antecipação da idade* **ALTERADO**

- [Artigo 59.º](#) *Situações especiais de prolongamento do subsídio social de desemprego*
- [Artigo 59.º-A](#) *Apoio aos desempregados de longa duração* **ADITADO**
- **Capítulo IX** *Acumulação e coordenação das prestações*
 - [Artigo 60.º](#) *Princípio de não acumulação* **ALTERADO**
 - [Artigo 61.º](#) *Trabalho socialmente necessário inserido em programas ocupacionais*
 - [Artigo 62.º](#) *Coordenação no âmbito da protecção aos trabalhadores com retribuições em mora*
- **Capítulo X** *Responsabilidade e regime sancionatório*
 - **Secção I** *Responsabilidade*
 - [Artigo 63.º](#) *Responsabilidade pelo pagamento das prestações* **ALTERADO**
 - **Secção II** *Contra-ordenações*
 - [Artigo 64.º](#) *Contra-ordenações*
 - [Artigo 65.º](#) *Sanção acessória*
 - **Secção III** *Procedimento administrativo*
 - [Artigo 66.º](#) *Reclamações* **ALTERADO**
 - [Artigo 67.º](#) *Comissão de recursos*
- **Capítulo XI** *Processamento e administração*
 - **Secção I** *Gestão das prestações*
 - [Artigo 68.º](#) *Serviços e instituições gestoras*
 - [Artigo 69.º](#) *Competências dos serviços e instituições de segurança social*
 - [Artigo 70.º](#) *Competências dos centros de emprego* **ALTERADO**
 - [Artigo 71.º](#) *Competência para o processamento e aplicação das coimas*
 - **Secção II** *Organização de processos*
 - [Artigo 72.º](#) *Requerimento* **ALTERADO**
 - [Artigo 73.º](#) *Elementos instrutórios do requerimento* **ALTERADO**
 - [Artigo 74.º](#) *Declaração em caso de cessação do contrato de trabalho por acordo*
 - [Artigo 75.º](#) *Intervenção supletiva da Autoridade para as Condições do Trabalho* **ALTERADO**
 - [Artigo 76.º](#) *Meios de prova específicos do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego parcial* **ALTERADO**
 - [Artigo 77.º](#) *Suspensão do prazo para requerer*
 - [Artigo 78.º](#) *Dispensa de requerimento* **ALTERADO**
 - [Artigo 79.º](#) *Comunicação entre serviços*
 - [Artigo 80.º](#) *Registo de equivalências* **ALTERADO**
 - [Artigo 81.º](#) *Contagem do prazo de prescrição*
- **Capítulo XII** *Disposições transitórias e finais*
 - [Artigo 82.º](#) *Disposições transitórias* **ALTERADO**
 - [Artigo 83.º](#) *Regulamentação comunitária*
 - [Artigo 84.º](#) *Comissão de acompanhamento*
 - [Artigo 85.º](#) *Execução do diploma* **ALTERADO**
 - [Artigo 86.º](#) *Norma revogatória*
 - [Artigo 87.º](#) *Remissão*
 - [Artigo 88.º](#) *Entrada em vigor e produção de efeitos*

**Decreto-Lei n.º 220/2006
de 3 de novembro****Estabelece o regime jurídico de protecção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem e revoga os Decretos-Leis n.os 119/99, de 14 de Abril, e 84/2003, de 24 de Abril**

A protecção no desemprego constitui uma das pedras basilares dos sistemas de protecção social.

Reconhecendo a importância e a necessidade de valorizar o papel social desta prestação, procede-se à revisão do regime jurídico de protecção no desemprego de modo que o mesmo possa reflectir positivamente a alteração dos paradigmas de funcionamento dos sistemas económicos e os desafios que são colocados aos sistemas de protecção social.

A necessidade de sustentar a elevação das taxas de emprego e a manutenção de taxas de desemprego estrutural reduzidas, no quadro dos objectivos definidos na Estratégia de Lisboa, e, consequentemente, do Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego, onde se integra o Plano Nacional de Emprego, impõe um aumento dos esforços no sentido da activação rápida dos trabalhadores que temporariamente se encontrem em situação de desemprego, pois o ciclo de deterioração das qualificações é hoje substancialmente mais acelerado.

Considerando que as medidas passivas de emprego devem ter a duração do período de tempo estritamente necessário para que seja possível o retorno ao mercado de trabalho, são previstos mecanismos de activação dos beneficiários, reforçando-se para o efeito a acção do serviço público de emprego.

Com efeito, o reforço e a sustentação da protecção social fazem-se por via do reforço das exigências das partes, na relação entre o Estado e os cidadãos, pelo que se entende necessário reforçar o papel dos serviços públicos no sentido de ser garantida aos beneficiários desta prestação uma actuação cada vez mais personalizada e mais e melhores esforços na garantia de novas oportunidades de qualificação e inserção profissional dos beneficiários.

Assim, no âmbito das alterações preconizadas no presente decreto-lei, destaca-se o reforço do papel dos centros de emprego no acompanhamento personalizado dos beneficiários das prestações de desemprego visando a sua rápida inserção no mercado de trabalho, estabelecendo orientações quanto às medidas que o beneficiário deve encetar no sentido de melhorar a sua empregabilidade, quais os esforços de procura activa mais adequados, eventuais necessidades de formação profissional e ainda, tendo em conta a conjuntura específica do mercado de trabalho, quais os empregos em que se pode verificar uma mais rápida inserção profissional.

Complementarmente, estabelece-se um conjunto de medidas ao nível operativo que têm como objectivo a promoção de um serviço personalizado de acompanhamento aos beneficiários das prestações de desemprego, nomeadamente através da reafecção de recursos humanos nos serviços de atendimento público dos centros de emprego, a criação de uma bolsa de emprego através do serviço de Net-emprego, bem como a definição de uma estratégia de contacto com o meio empresarial, procurando desenvolver uma metodologia eficaz de divulgação da oferta de trabalhadores e de identificação das áreas e sectores mais carenciadas de recursos humanos, procurando proceder aos necessários ajustamentos entre a oferta e a procura de acordo com a evolução do mercado de trabalho.

Por outro lado, introduz-se igualmente um conjunto de medidas que visam a activação dos beneficiários, as quais se traduzem numa maior exigência no modo como é efectuada a disponibilidade dos beneficiários das prestações de desemprego no sentido de promoverem esforços de procura activa e contribuir empenhadamente na melhoria das suas condições de empregabilidade.

Assim, aos beneficiários que estejam a receber prestações de desemprego passa a ser exigido o cumprimento de deveres no sentido da promoção da sua empregabilidade, como o cumprimento do dever de procura activa e a obrigação de apresentação quinzenal.

A experiência demonstrou que o actual conceito de emprego conveniente é bastante vago, impreciso e pouco operativo, pelo que, no sentido de permitir a melhor e mais rápida colocação no mercado de trabalho dos beneficiários, clarifica-se o conceito de emprego conveniente delimitando com maior precisão e clareza as situações em que são admitidas as recusas a ofertas de emprego ou outras intervenções postas à disposição dos beneficiários pelos serviços públicos de emprego.

Neste âmbito foram ajustadas as regras por forma a ter em conta especificidades decorrentes das estruturas familiares, nomeadamente no que concerne à conciliação da vida familiar com a vida profissional, diferenciando-se positivamente as condições de qualificação das ofertas de emprego conveniente para os beneficiários que tenham menores e dependentes a cargo.

O regime actual tem-se mostrado pouco eficaz na prevenção de situações de fraude no acesso e na atribuição indevida desta prestação, sendo necessário proceder a alguns ajustamentos e aperfeiçoar conceitos de modo que os mesmos possam ser mais operativos, promovendo-se, por isso, uma maior articulação entre os serviços de emprego e os da segurança social, reforçando e agilizando os canais de comunicação e a partilha de informação entre os mesmos.

Destaca-se ainda o facto de as medidas de combate à fraude, para além da promoção da poupança de recursos na segurança social, penalizarem os comportamentos que distorcem a concorrência entre empresas.

Assim, são definidas com rigor as condições em que, mesmo nos casos de cessação do contrato por acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador, se mantém o acesso ao subsídio de desemprego, pois o sistema de protecção social não deve continuar a suportar os custos decorrentes de todas as situações de acordo entre trabalhadores e empresas, sem prejuízo, contudo, da consideração de situações específicas de verdadeira reestruturação das empresas, com vista a garantir a sua viabilidade económica, e, assim, dos postos de trabalho em causa.

Introduzem-se, ainda, regras no sentido de alargar o prazo de suspensão das prestações de desemprego por exercício de actividade profissional, garantindo-se aos trabalhadores a possibilidade de, caso lhes seja mais vantajoso, poderem usufruir do montante da prestação inicial, fomentando, deste modo, os esforços de activação dos beneficiários.

Os recentes estudos sobre a sustentabilidade da segurança social levam a que também em sede desta prestação se verifique a necessidade de reforçar o princípio da contributividade, sem deixar contudo de garantir a adequada protecção nas situações mais carenciadas abrangidas pelo subsídio social de desemprego.

Procede-se também à alteração das regras respeitantes ao período de concessão das prestações de desemprego, que passa a ser calculado tendo em conta, não só a idade do beneficiário, como também a carreira contributiva verificada desde a última situação de desemprego. Esta alteração valoriza, na determinação do período de concessão, as carreiras mais longas.

Alteram-se as regras de acesso à pensão antecipada após desemprego, procurando incentivar a permanência dos trabalhadores na vida activa, em sintonia com a evolução da esperança média de vida, fomentando o prolongamento da carreira contributiva e valorizando as medidas de envelhecimento activo, sem deixar contudo de reconhecer, para os trabalhadores mais idosos e que estejam em situação de desemprego há mais tempo, condições especiais e mais favoráveis de acesso à pensão de velhice.

Em sede procedimental, em cumprimento dos objectivos de criação de um balcão único de atendimento, são criados mecanismos que visam introduzir maior facilidade, flexibilidade e comodidade dos beneficiários com os serviços permitindo que os requerimentos das prestações e respectivos documentos probatórios possam ser entregues nos centros de emprego ou através da Internet.

O presente decreto-lei resultou do envolvimento e do diálogo com os parceiros sociais no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, do Conselho Económico e Social e foi submetido, a título facultativo, a apreciação pública através de publicação na separata n.º 6 do Boletim do Trabalho e Emprego, de 28 de Junho de 2006.

Foi promovida a consulta à Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.

Assim:

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Capítulo I

Natureza e objectivo

Artigo 1.º**Âmbito**

1 - O presente decreto-lei estabelece, no âmbito do subsistema previdencial, o quadro legal da reparação da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, sem prejuízo do disposto em instrumento internacional aplicável.

2 - A reparação da situação de desemprego realiza-se através de medidas passivas e activas, podendo, ainda, incluir medidas excepcionais e transitórias nos termos previstos em legislação própria.

Artigo 2.º**Caracterização da eventualidade**

1 - Para efeitos do presente decreto-lei é considerado desemprego toda a situação decorrente da perda involuntária de emprego do beneficiário com capacidade e disponibilidade para o trabalho, inscrito para emprego no centro de emprego.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 3.º**Medidas passivas**

Constituem medidas passivas:

- a) A atribuição de subsídio de desemprego;
- b) A atribuição de subsídio social de desemprego inicial ou subsequente ao subsídio de desemprego.

Artigo 4.º**Medidas activas**

Constituem medidas activas:

- a) O pagamento, por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego com vista à criação do próprio emprego;
- b) A possibilidade de acumular subsídio de desemprego parcial com trabalho por conta de outrem a tempo parcial ou com actividade profissional independente;
- c) A suspensão total ou parcial das prestações de desemprego durante a frequência de curso de formação profissional com atribuição de compensação remuneratória;
- d) A manutenção das prestações de desemprego durante o período de exercício de actividade ocupacional;
- e) Outras medidas de política activa de emprego não mencionadas nas alíneas anteriores desde que promovam a melhoria dos níveis de empregabilidade e a reinserção no mercado de trabalho de beneficiários das prestações de desemprego em termos a definir por legislação própria.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Capítulo II***Prestações de desemprego e capacidade e disponibilidade para o trabalho*****Secção I*****Prestações de desemprego*****Artigo 5.º*****Disposição geral***

1 - A reparação da eventualidade de desemprego dos beneficiários abrangidos pelo regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem é efectuada mediante a atribuição de prestações.

2 - A reparação no desemprego pode, ainda, abranger trabalhadores cujo sistema de protecção social não integre a eventualidade de desemprego, nos termos estabelecidos em diploma próprio.

Artigo 6.º***Objectivos das prestações***

As prestações de desemprego têm como objectivo:

- a) Compensar os beneficiários da falta de retribuição resultante da situação de desemprego ou de redução determinada pela aceitação de trabalho a tempo parcial;
- b) Promover a criação de emprego, através, designadamente, do pagamento por uma só vez do montante global das prestações de desemprego com vista à criação do próprio emprego.

Artigo 7.º***Modalidades das prestações***

1 - Constituem prestações de desemprego o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego e o subsídio de desemprego parcial.

2 - A protecção através do subsídio social de desemprego tem lugar:

- a) Nas situações em que não seja atribuível subsídio de desemprego;
- b) Nas situações em que os beneficiários tenham esgotado os períodos de concessão do subsídio de desemprego, desde que se encontrem preenchidos os demais condicionalismos previstos no presente decreto-lei.

3 - A protecção através do subsídio de desemprego parcial é assegurada nas situações em que o beneficiário, requerente ou titular de prestações de desemprego exerça uma actividade profissional nos termos do presente decreto-lei.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 8.º***Titulares do direito às prestações***

1 - A titularidade do direito ao subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego é reconhecida aos beneficiários cujo contrato de trabalho tenha cessado nos termos do artigo 9.º, reúnam as respectivas condições de atribuição à data do desemprego e residam em território nacional.

2 - Os cidadãos estrangeiros, abrangidos pelo disposto no número anterior, devem ainda ser portadores de título válido de residência ou respectivo recibo de pedido de renovação, ou, ainda, de outros que habilitem o exercício de actividade profissional subordinada e respectivas prorrogações, bem como os refugiados ou apátridas, que devem ser portadores de título válido de protecção temporária.

3 - A titularidade do direito ao subsídio de desemprego e, na sua sequência, ao subsídio social de desemprego é ainda reconhecida aos beneficiários que, sendo pensionistas de invalidez, cuja qualidade adquiriram no âmbito do regime geral de segurança social, e não exercendo simultaneamente actividade profissional, sejam declarados aptos para o trabalho em exame de revisão de incapacidade.

Artigo 9.º

Desemprego involuntário

(em vigor a partir de: 2023-12-01)

1 - O desemprego considera-se involuntário sempre que a cessação do contrato de trabalho decorra de:

- a) Iniciativa do empregador;
- b) Caducidade do contrato não determinada por atribuição de pensão;
- c) Resolução com justa causa por iniciativa do trabalhador;
- d) Acordo de revogação celebrado nos termos definidos no presente decreto-lei.

2 - Para efeitos da alínea a) do número anterior, presume-se haver desemprego involuntário nas situações em que:

- a) O fundamento invocado pelo empregador não constitua justa causa de despedimento por facto imputável ao trabalhador ou, constituindo, desde que o trabalhador faça prova de propositura de acção judicial contra o empregador;
- b) O empregador efetue despedimento sem cumprimento das formalidades previstas no Código do Trabalho, desde que o trabalhador faça prova da propositura de acção judicial contra o empregador.

3 - Não há desemprego involuntário nos casos em que o trabalhador recuse, de forma injustificada, a continuação ao serviço no termo do contrato, se essa continuação lhe tiver sido proposta ou decorrer do incumprimento, pelo empregador, do prazo de aviso prévio de caducidade.

4 - Considera-se igualmente em situação de desemprego involuntário o trabalhador que, tendo sido reformado por invalidez é, em posterior exame de revisão da incapacidade realizado nos termos regulamentares, declarado apto para o trabalho.

5 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, presume-se haver desemprego involuntário quando o fundamento de justa causa invocado pelo trabalhador não seja contraditado pelo empregador ou, sendo-o, o trabalhador faça prova de interposição de acção judicial contra o empregador.

6 - Não são consideradas como desemprego involuntário as situações em que o trabalhador não solicite a renovação do contrato quando esta, nos termos de legislação própria, dependa de requerimento.

7 - É ainda considerada como desemprego involuntário a denúncia do contrato de trabalho por parte do trabalhador com o estatuto de vítima de violência doméstica.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023 - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30](#), em vigor a partir de 2023-12-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 10.º

Cessação por acordo

1 - Consideram-se desemprego involuntário, para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo anterior, as situações de cessação do contrato de trabalho por acordo, que se integrem num processo de redução de efectivos, quer por motivo de reestruturação, viabilização ou recuperação da empresa, quer ainda por a empresa se encontrar em situação económica difícil, independentemente da sua dimensão.

2 - Para efeitos de aplicação do número anterior considera-se:

a) Empresa em situação de recuperação ou viabilização, aquela que se encontre em processo especial de recuperação, previsto no Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e Falência, bem como no Código da Insolvência e Recuperação de Empresa, ou no procedimento extra-judicial de conciliação;

b) Empresa em situação económica difícil, aquela que assim seja declarada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 353-H/77, de 29 de Agosto;

c) Empresa em reestruturação, a pertencente a sector assim declarado por diploma próprio nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 251/86, de 25 de Agosto, e no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 206/87, de 16 de Maio;

d) Considera-se, ainda, empresa em reestruturação aquela que assim for declarada para os efeitos previstos no presente decreto-lei através de despacho favorável do membro do Governo responsável pela área do emprego, consultados os Ministérios da Economia e do Emprego e da Solidariedade e da Segurança Social, após apresentação do projeto que demonstre inequivocamente que a dimensão da reestruturação da empresa, necessária à sua viabilidade económica e financeira, determina a necessidade de ultrapassar os limites quantitativos fixados no n.º 4 do presente artigo.

3 - A consulta ao Ministério da Economia prevista na alínea d) do número anterior pode ser efectuada, designadamente, através do Gabinete de Intervenção Integrada de Reestruturação Empresarial (AGIIRE), criado pelo Decreto Regulamentar n.º 5/2005, de 12 de Julho, salvaguardando-se em qualquer dos casos a audição dos parceiros sociais sobre a situação económica e do emprego no sector em causa.

4 - Para além das situações previstas no n.º 2 são, ainda, consideradas as cessações do contrato de trabalho por acordo fundamentadas em motivos que permitam o recurso ao despedimento colectivo ou por extinção do posto de trabalho, tendo em conta a dimensão da empresa e o número de trabalhadores abrangidos, nos termos seguintes:

a) Nas empresas que empreguem até 250 trabalhadores, são consideradas as cessações de contrato de trabalho até três trabalhadores inclusive ou até 25% do quadro de pessoal, em cada triénio;

b) Nas empresas que empreguem mais de 250 trabalhadores, são consideradas as cessações de contrato de trabalho até 62 trabalhadores inclusive, ou até 20% do quadro de pessoal, com um limite máximo de 80 trabalhadores em cada triénio.

5 - Os limites estabelecidos no número anterior são aferidos por referência aos três últimos anos, cuja contagem se inicia na data da cessação do contrato, inclusive, e pelo número de trabalhadores da empresa no mês anterior ao da data do início do triénio, com observância do critério mais favorável.

6 - Para efeitos dos n.os 4 e 5 são consideradas as pessoas singulares e colectivas, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que beneficiem da actividade profissional de terceiros prestada em regime de trabalho subordinado ou situações legalmente equiparadas para efeitos de segurança social.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 10.º-A***Cessação por acordo para reforço da qualificação e capacidade técnica das empresas***

1 - Para além das situações referidas no artigo anterior, considera-se, ainda, desemprego involuntário, para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, as situações de cessação de contrato de trabalho por acordo que visem o reforço da qualificação e da capacidade técnica das empresas e não determinem a diminuição do nível de emprego.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a manutenção do nível de emprego tem de se verificar até ao final do mês seguinte ao da cessação do contrato de trabalho e considera-se assegurada por meio de contratação de novo trabalhador mediante contrato sem termo a tempo completo, para posto de trabalho a que corresponda o exercício de atividade de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou que pressuponha uma especial qualificação.

3 - Os serviços de segurança social devem informar o serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral quando detetem ou suspeitem do incumprimento do disposto nos números anteriores para que notifique o empregador por forma a que este, no prazo máximo de 30 dias após a notificação, assegure a manutenção do nível de emprego.

4 - Às cessações de contrato de trabalho efetuadas ao abrigo do presente artigo não são aplicáveis os limites estabelecidos no n.º 4 do artigo anterior.

5 - Constitui contraordenação grave a cessação de contratos de trabalho com acesso ao subsídio de desemprego em violação do disposto nos n.os 1, 2 e 3.

6 - Nas situações de cessação do contrato de trabalho por acordo, em violação dolosa do disposto nos n.os 1, 2 e 3, o trabalhador mantém o direito às prestações de desemprego, ficando o empregador obrigado perante a segurança social ao pagamento do montante correspondente à totalidade do período de concessão da prestação inicial de desemprego.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013 - Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Secção II***Capacidade e disponibilidade para o trabalho*****Artigo 11.º*****Capacidade e disponibilidade para o trabalho***

1 - A capacidade para o trabalho traduz-se na aptidão para ocupar um posto de trabalho.

2 - A disponibilidade para o trabalho traduz-se nas seguintes obrigações assumidas pelo trabalhador:

- a) Procura activa de emprego pelos seus próprios meios;
- b) Aceitação de emprego conveniente;
- c) Aceitação de trabalho socialmente necessário;
- d) Aceitação de formação profissional;
- e) Aceitação de outras medidas activas de emprego em vigor que se revelem ajustadas ao perfil dos beneficiários, designadamente as previstas no PPE;
- f) Aceitação do plano pessoal de emprego;
- g) Cumprimento do PPE e das acções nele previstas;
- h) Sujeição a medidas de acompanhamento, controlo e avaliação promovidas pelos centros de emprego.

3 - A titularidade do subsídio de desemprego parcial não prejudica a obrigatoriedade de aceitação de emprego conveniente a tempo inteiro.

4 - A capacidade e disponibilidade para o trabalho, nos termos e para efeitos do presente decreto-lei, são pressupostos da inscrição como candidato a emprego no centro de emprego da área de residência.

Artigo 12.º***Procura activa de emprego***

- 1 - A procura activa de emprego consiste na realização de forma continuada de um conjunto de diligências do candidato a emprego com vista à inserção sócio-profissional no mercado de trabalho pelos seus próprios meios.
- 2 - A procura activa de emprego concretiza-se, designadamente, através das seguintes diligências:
- a) Respostas escritas a anúncios de emprego;
 - b) Respostas ou comparências a ofertas de emprego divulgadas pelo centro de emprego ou pelos meios de comunicação social;
 - c) Apresentações de candidaturas espontâneas;
 - d) Diligências para a criação do próprio emprego ou para a criação de uma nova iniciativa empresarial;
 - e) Respostas a ofertas disponíveis na Internet;
 - f) Registos do curriculum vitae em sítios da Internet.
- 3 - As diligências de procura activa de emprego previstas nas alíneas a), b), c) e e) do número anterior devem ser adequadas ao candidato a emprego, considerando, nomeadamente, as suas aptidões físicas, habilitações escolares, formação profissional, competências e experiências profissionais, ainda que se situem em sector de actividade ou profissão distinta da ocupação anterior ao momento do desemprego.
- 4 - Os beneficiários das prestações de desemprego devem proceder, nos termos determinados pelo centro de emprego, ao registo actualizado das diligências efectuadas para a procura activa de emprego e ao arquivo da respectiva documentação comprovativa.
- 5 - Os centros de emprego asseguram o devido apoio aos beneficiários na aquisição de estratégias de aproximação do mercado de trabalho através da orientação, formação e acompanhamento dos esforços de procura activa e de melhoria das condições de empregabilidade a desenvolver por parte do beneficiário.
- 6 - Com vista a facilitar a procura de emprego por parte do candidato a emprego, os centros de emprego devem disponibilizar, de acordo com os recursos disponíveis, meios de apoio à procura activa.
- 7 - Sempre que a Administração Pública promove concursos, como forma de recrutamento e selecção de pessoal para os quadros, é obrigada a contactar, por via electrónica ou postal simples, todos os desempregados que detenham as habilitações literárias requeridas para o concurso, inscritos no centro de emprego da área geográfica do posto de trabalho, bem como nos imediatamente limítrofes.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013](#) - [Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 23/2012](#) - [Diário da República n.º 92/2012, Série I de 2012-05-11](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Lei n.º 5/2010](#) - [Diário da República n.º 87/2010, Série I de 2010-05-05](#), em vigor a partir de 2010-04-29

Artigo 13.º***Emprego conveniente***

- 1 - Considera-se emprego conveniente aquele que, cumulativamente:
- a) Respeite as retribuições mínimas e demais condições estabelecidas na lei geral ou em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável;
 - b) Consista no exercício de funções ou tarefas susceptíveis de poderem ser desempenhadas pelo trabalhador, considerando, nomeadamente, as suas aptidões físicas, habilitações escolares, formação profissional, competências e experiências profissionais, ainda que se situem em sector de actividade ou profissão distinta da ocupação anterior ao momento do desemprego;
 - c) Garanta uma retribuição ilíquida igual ou superior ao valor da prestação de desemprego, acrescido de 10 %, se a oferta de emprego ocorrer durante os primeiros 12 meses de concessão de prestações de desemprego, ou igual ou superior ao valor da prestação de desemprego, se aquela oferta ocorrer no decurso ou após o 13.º mês;

d) Assegure que o valor das despesas de transporte entre a residência e o local de trabalho cumpra uma das seguintes condições:

- i) Não seja superior a 10% da retribuição mensal ilíquida a auferir;
- ii) Não ultrapasse as despesas de deslocação no emprego imediatamente anterior desde que a retribuição da oferta de emprego seja igual ou superior à auferida no emprego imediatamente anterior;
- iii) O empregador suporte as despesas com a deslocação entre a residência e o local de trabalho ou assegure gratuitamente o meio de transporte;

e) Garanta que o tempo médio de deslocação entre a residência e o local de trabalho proposto:

- i) Não exceda 25% do horário de trabalho, salvo nas situações em que o beneficiário tenha filhos menores ou dependentes a cargo, em que a percentagem é reduzida para 20%;
- ii) Excedendo 25% do horário de trabalho da oferta de emprego, não seja superior ao tempo de deslocação no emprego imediatamente anterior.

2 - (Revogado).

3 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, é sempre considerado emprego conveniente aquele que garanta uma retribuição ilíquida igual ou superior ao valor da retribuição ilíquida auferida no emprego imediatamente anterior.

4 - Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, no valor das despesas de deslocação relevantes para a caracterização de emprego conveniente é tido como referência o valor das despesas de deslocação em transportes colectivos públicos.

5 - Para efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1, o tempo de deslocação é aferido tendo em conta o tempo médio de deslocação entre a residência e o local do emprego em transportes colectivos públicos, designadamente através dos elementos resultantes de dados estatísticos oficiais.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 14.º

Formação profissional

1 - A formação profissional proposta pelo centro de emprego deve ter como objectivo o reforço das condições de empregabilidade do beneficiário, facilitando o seu regresso rápido e sustentado ao mercado de trabalho.

2 - No âmbito da execução do PPE de cada beneficiário, as acções de formação profissional ou outras medidas equivalentes a proporcionar devem permitir a melhoria das habilitações escolares e ou profissionais e são definidas tendo em conta as suas competências, expectativas e as necessidades do mercado de trabalho.

Artigo 15.º

Trabalho socialmente necessário

Considera-se trabalho socialmente necessário o que deva ser desenvolvido no âmbito de programas ocupacionais cujo regime é regulado em diploma próprio, organizados por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, em benefício da colectividade e por razões de necessidade social ou colectiva, para o qual os titulares das prestações tenham capacidade e não recusem com base em motivos atendíveis invocados.

Artigo 16.º

Plano pessoal de emprego

- 1 - O PPE é um instrumento de co-responsabilização, contratualizado entre o centro de emprego e o beneficiário, em que, de acordo com o perfil e circunstâncias específicas de cada beneficiário bem como do mercado de trabalho em que se insere, se definem e estruturam acções que visam a sua integração no mercado de trabalho.
- 2 - O PPE é elaborado conjuntamente pelo beneficiário e pelo centro de emprego da sua área de residência, sendo a aceitação do mesmo formalizada através da sua assinatura por ambas as partes.
- 3 - O PPE identifica e prevê, nomeadamente:
- a) O conjunto de acções previsíveis do processo de inserção no mercado de trabalho;
 - b) As diligências mínimas exigíveis em cumprimento do dever de procura activa de emprego;
 - c) As acções de acompanhamento, avaliação e controlo a promover pelo centro de emprego.
- 4 - Para efeitos do cumprimento do PPE, considera-se relevante a prestação de trabalho em regime de voluntariado e a prestação de trabalho de utilidade social a favor de entidades sem fins lucrativos desde que se encontre salvaguardada a sua compatibilidade com a procura activa de emprego.
- 5 - O PPE pode ser objecto de reformulação por iniciativa do centro de emprego quando da sua avaliação resulte a necessidade do seu reajustamento ao mercado de emprego ou a novas medidas de trabalho.
- 6 - O PPE é celebrado na sequência da inscrição do candidato para emprego no centro de emprego, nos prazos e termos a definir em regulamentação posterior.
- 7 - O PPE inicia-se no momento da sua formalização e cessa com a inserção do beneficiário no mercado de trabalho bem como pela anulação da inscrição para emprego no centro de emprego.

Artigo 17.º

Acompanhamento personalizado para o emprego

- 1 - O acompanhamento personalizado para o emprego no âmbito do PPE é um sistema de acompanhamento integrado centrado no beneficiário das prestações de desemprego com o objetivo de garantir:
- a) Apoio, acompanhamento e orientação do beneficiário;
 - b) Ativação na procura de emprego, através da formação e aquisição de competências; e
 - c) Monitorização e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na lei, garantindo o rigor na utilização destas prestações.
- 2 - O acompanhamento personalizado para o emprego inclui, nomeadamente:
- a) Elaboração conjunta do PPE, que deve ser feito até ao período máximo de 15 dias após a inscrição do beneficiário no centro de emprego;
 - b) Atualização e reavaliação regular do PPE;
 - c) Sessões de procura de emprego acompanhada;
 - d) Sessões coletivas de carácter informativo, nomeadamente sobre direitos e deveres dos beneficiários, mercado de emprego e oferta formativa, programas disponíveis no serviço público de emprego;
 - e) Sessões de divulgação de ofertas e planos formativos adequados ao perfil de cada beneficiário;
 - f) Ações de desenvolvimento de competências para a empregabilidade; e
 - g) Outras sessões regulares de atendimento personalizado.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016](#) - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24, em vigor a partir de 2016-10-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15, em vigor a partir de 2007-01-01, produz efeitos a partir de 2007-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 85/2006](#) - Diário da República n.º 249/2006, Série I de 2006-12-29, em vigor a partir de 2007-01-01

Capítulo III

Condições de atribuição das prestações

Artigo 18.º

Disposição geral

- 1 - O reconhecimento do direito às prestações de desemprego depende da caracterização da relação laboral, da situação de desemprego e da verificação de prazos de garantia, nos termos dos artigos seguintes.
- 2 - O reconhecimento do direito ao subsídio social de desemprego depende ainda do preenchimento da condição de recursos e do termo da concessão do subsídio de desemprego quando aquele lhe for subsequente.
- 3 - Não é reconhecido o direito às prestações de desemprego aos beneficiários que à data do desemprego tenham idade legal de acesso à pensão de velhice, desde que se encontre cumprido o respectivo prazo de garantia.

Artigo 19.º

Caracterização da relação laboral

- 1 - A caracterização da relação laboral decorre da situação de o trabalhador ter estado vinculado por contrato de trabalho, ainda que sujeito a legislação especial.
- 2 - O disposto no número anterior só é aplicável, no que respeita aos trabalhadores do serviço doméstico, quando a base de incidência contributiva para a segurança social corresponde a remunerações efectivas.

Artigo 20.º

Situação de desemprego

Os beneficiários devem encontrar-se em situação de desemprego involuntário e inscritos para emprego no centro de emprego da área de residência, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 72.º

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 21.º

Data do desemprego

- 1 - Considera-se data do desemprego o dia imediatamente subsequente àquele em que se verificou a cessação do contrato de trabalho.
- 2 - Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 9.º considera-se data do desemprego a data em que foi comunicada ao beneficiário a declaração de aptidão para o trabalho.

Artigo 22.º

Prazos de garantia

- 1 - O prazo de garantia para atribuição do subsídio de desemprego é de 360 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações, num período de 24 meses imediatamente anterior à data do desemprego.

2 - O prazo de garantia para atribuição do subsídio social de desemprego é de 180 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações, num período de 12 meses imediatamente anterior à data do desemprego, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 - Nas situações de desemprego involuntário por caducidade do contrato de trabalho a termo, o prazo de garantia para atribuição do subsídio social de desemprego é de 120 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações, num período de 12 meses imediatamente anterior à data do desemprego.

4 - O prazo de garantia para atribuição do subsídio social de desemprego previsto no número anterior é igualmente aplicável nas situações de denúncia do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora durante o período experimental, nas condições previstas no n.º 6 do artigo 24.º

5 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, quando necessário, podem ser considerados os períodos de registo de remunerações por exercício de atividade profissional independente, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 153/2019 - Diário da República n.º 200/2019, Série I de 2019-10-17](#), em vigor a partir de 2019-11-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 53/2018 - Diário da República n.º 125/2018, Série I de 2018-07-02](#), em vigor a partir de 2018-07-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-07-01

Artigo 23.º***Verificação dos prazos de garantia***

1 - Os períodos de registo de remunerações correspondentes a situações de equivalência decorrentes da concessão das prestações de desemprego não são relevantes para efeitos de verificação dos prazos de garantia.

2 - Os períodos de registo de remunerações relevantes para o preenchimento de um prazo de garantia com atribuição de prestações de desemprego não são considerados para efeitos de prazo de garantia em nova situação de desemprego.

3 - Os períodos de registos de remunerações decorrentes de coexistência de subsídio de desemprego parcial e exercício de actividade profissional por conta de outrem ou independente, nos termos previstos no presente decreto-lei, não relevam para efeitos dos prazos de garantia.

4 - Na verificação dos prazos de garantia para os trabalhadores agrícolas e de serviço doméstico só podem ser considerados registos de remunerações por equivalência à entrada de contribuições até ao máximo de 120 dias.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 24.º***Condições especiais de atribuição do subsídio social de desemprego***

1 - O reconhecimento do direito ao subsídio social de desemprego depende ainda do preenchimento da condição de recursos à data do desemprego ou à data da cessação da atribuição do subsídio de desemprego, conforme se trate, respetivamente, de subsídio inicial ou subsequente.

2 - A condição de recursos é definida em função dos rendimentos mensais do agregado familiar do requerente que não podem ultrapassar 80 % do IAS, cuja capitação do rendimento é ponderada segundo a escala de equivalência prevista na lei da condição de recursos.

3 - (Revogado).

4 - Para efeitos do n.º 2, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, na sua redação atual, são considerados os rendimentos mensais mais recentes.

5 - Nas situações em que o beneficiário esteja a receber subsídio de desemprego parcial e o contrato de trabalho a tempo parcial cesse após o termo do período de concessão daquele subsídio sem que tenha sido adquirido novo direito a prestações de desemprego, mantém-se o acesso ao subsídio social de desemprego subsequente desde que se encontre preenchida a condição de recursos.

6 - Sem prejuízo da aplicação de outros prazos de garantia, os beneficiários podem aceder ao subsídio social de desemprego nos termos do n.º 4 do artigo 22.º uma vez em cada dois anos a contar da data de cessação do subsídio social de desemprego atribuído naqueles termos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 153/2019 - Diário da República n.º 200/2019, Série I de 2019-10-17](#), em vigor a partir de 2019-11-01

Alterado pelo/a Artigo 170.º do/a [Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28](#), em vigor a partir de 2019-06-29

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-08-01

Artigo 25.º***Conceito de agregado familiar*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-08-01

Artigo 26.º***Condições de atribuição das prestações a ex-pensionistas***

O reconhecimento do direito às prestações de desemprego aos ex-pensionistas de invalidez depende apenas da caracterização da situação de desemprego e da verificação da condição de recursos no caso de atribuição do subsídio social de desemprego subsequente ao subsídio de desemprego.

Artigo 27.º***Condições de atribuição do subsídio de desemprego parcial***

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 60.º, o direito ao subsídio de desemprego parcial é reconhecido a quem seja requerente ou titular de subsídio de desemprego e exerça, ou venha a exercer, uma actividade profissional por conta de outrem a tempo parcial, com um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação comparável, ou uma actividade profissional independente nos termos previstos no presente diploma, desde que o valor do rendimento relevante do trabalho independente ou da retribuição do trabalho por conta de outrem a tempo parcial seja inferior ao montante do subsídio de desemprego.

2 - O direito ao subsídio referido no número anterior apenas é reconhecido aos beneficiários que reúnam as condições de atribuição do subsídio de desemprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Capítulo IV

Montante das prestações

Artigo 28.º

Montante do subsídio de desemprego

- 1 - O montante diário do subsídio de desemprego é igual a 65 % da remuneração de referência e calculado na base de 30 dias por mês, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
- 2 - (Revogado).
- 3 - (Revogado).
- 4 - A remuneração de referência corresponde à remuneração média diária definida por R/360, em que R representa o total das remunerações registadas nos primeiros 12 meses civis que precedem o 2.º mês anterior ao da data do desemprego.
- 5 - Para efeitos do disposto no número anterior, só são consideradas as importâncias registadas relativas a subsídios de férias e de Natal devidos no período de referência.

Notas:

[Artigo 116.º, Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#) Determinada a majoração em 10% do montante diário do subsídio de desemprego calculado nos termos do presente artigo, de acordo com o estabelecido no artigo 116.º da Lei 83-C/2013, de 31 de dezembro.

[Artigo 118.º, Lei n.º 66-B/2012 - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#) Determinada a majoração em 10% do montante diário do subsídio de desemprego calculado nos termos do presente artigo, de acordo com o estabelecido no artigo 118.º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 122.º do/a [Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 53-A/2017 - Diário da República n.º 105/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-05-31](#), em vigor a partir de 2017-06-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 28.º-A

Majoração do montante do subsídio de desemprego

- 1 - O montante diário do subsídio de desemprego, calculado nos termos do artigo anterior, é majorado em 10 % quando, no mesmo agregado familiar, ambos os cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto, ou o parente único no agregado monoparental, tenham filhos ou equiparados a cargo e sejam titulares de uma das seguintes prestações:
 - a) Subsídio de desemprego;
 - b) Subsídio por cessação de atividade;
 - c) Subsídio por cessação de atividade profissional.
- 2 - O titular do subsídio de desemprego tem ainda direito à majoração prevista no número anterior quando o seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em união de facto se encontre em situação de desemprego não subsidiado e tenham filhos ou equiparados a cargo.
- 3 - Para efeitos do número anterior considera-se em situação de desemprego a pessoa inscrita para procura de emprego no serviço público de emprego.
- 4 - Quando os beneficiários sejam casados ou vivam em união de facto a majoração é de 10 % para cada um.
- 5 - Sempre que o cônjuge ou pessoa que vive em união de facto deixe de ser titular de subsídio de desemprego e lhe seja atribuído subsídio social de desemprego subsequente, ou deixe de ser titular do subsídio por cessação de atividade ou de subsídio por cessação de atividade profissional e permaneça em situação de desemprego sem auferir qualquer prestação social por essa eventualidade, mantém-se a majoração do subsídio de desemprego em relação ao beneficiário desta prestação social.

6 - O conceito de agregado monoparental referido no n.º 1 obedece ao previsto no artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na sua redação atual, que institui o abono de família para crianças e jovens e define a proteção na eventualidade de encargos familiares no âmbito do subsistema de proteção familiar.

7 - A majoração prevista no n.º 1 depende de requerimento e da prova das condições de atribuição.

8 - A majoração do subsídio de desemprego prevista no presente artigo aplica-se ainda aos beneficiários que, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, se encontrem a receber essa prestação ou cujos requerimentos para a sua atribuição estejam pendentes de decisão por parte dos serviços competentes.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 119/2021 - Diário da República n.º 242/2021, Série I de 2021-12-16](#), em vigor a partir de 2021-12-17, produz efeitos a partir de 2022-01-01

Artigo 29.º***Limites ao montante do subsídio de desemprego***

1 - O montante mensal do subsídio de desemprego não pode ser superior a duas vezes e meia o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) nem inferior ao valor desse indexante, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 - O montante mensal do subsídio de desemprego não pode ser superior a 75 % do valor líquido da remuneração de referência que serviu de base de cálculo ao subsídio de desemprego, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 1.

3 - O montante mensal do subsídio de desemprego não pode, em qualquer caso, ser superior ao valor líquido da remuneração de referência que serviu de base de cálculo ao subsídio de desemprego.

4 - O valor líquido da remuneração de referência referido nos números anteriores obtém-se pela dedução, ao valor ilíquido daquela remuneração, da taxa contributiva que seria imputável ao beneficiário e da taxa de retenção do IRS.

5 - Nas situações em que as remunerações que serviram de base ao cálculo do subsídio de desemprego correspondam, pelo menos, ao valor da remuneração mínima mensal garantida, o montante mensal do subsídio de desemprego é majorado de forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1,15 IAS, sem prejuízo dos limites dos montantes do subsídio de desemprego previstos no presente decreto-lei.

Notas:

[Artigo 116.º, Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#) Determinada a majoração em 10% do montante diário do subsídio de desemprego calculado nos termos do presente artigo, de acordo com o estabelecido no artigo 116.º da Lei 83-C/2013, de 31 de dezembro.

[Artigo 118.º, Lei n.º 66-B/2012 - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#) Determinada a majoração em 10% do montante diário do subsídio de desemprego calculado nos termos do presente artigo, de acordo com o estabelecido no artigo 118.º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 119/2021 - Diário da República n.º 242/2021, Série I de 2021-12-16](#), em vigor a partir de 2021-12-17, produz efeitos a partir de 2022-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 30.º***Montante do subsídio social de desemprego***

1 - O montante diário do subsídio social de desemprego é indexado ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS) e calculado na base de 30 dias por mês, nos termos seguintes:

- a) 100% para os beneficiários com agregado familiar;
b) 80% para os beneficiários isolados.
- 2 - Sempre que pela aplicação das percentagens fixadas no número anterior resulte um valor superior ao valor líquido da remuneração de referência, apurada nos termos do n.º 4 do artigo anterior, o subsídio é reduzido ao montante desta remuneração.
- 3 - Para efeitos do disposto no número anterior, a remuneração de referência diária é definida por $R/180$, em que R é igual à soma das remunerações registadas nos primeiros seis meses civis que precedem o 2.º mês anterior ao da data do desemprego, observando-se o disposto no n.º 4 do artigo 28.º
- 4 - O montante diário do subsídio é majorado em 1/30 de 10 % da retribuição mínima garantida por cada filho que integre o agregado familiar do titular da prestação.
- 5 - O montante mensal do subsídio social de desemprego subsequente não pode ser superior ao valor do subsídio de desemprego que o beneficiário se encontrava a receber.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 423.º do/a [Lei n.º 75-B/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-31](#), em vigor a partir de 2021-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 53-A/2017 - Diário da República n.º 105/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-05-31](#), em vigor a partir de 2017-06-01

Alterado pelo/a Artigo 184.º do/a [Lei n.º 66-B/2012 - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 31.º***Alteração do montante do subsídio social de desemprego***

- 1 - Durante o período de concessão do subsídio social de desemprego o seu montante é adaptado às alterações relativas ao agregado familiar.
- 2 - A alteração do montante do subsídio decorrente da situação prevista no número anterior produz efeitos no dia imediato ao da verificação do facto que a determinou.

Artigo 32.º***Montantes das prestações de desemprego dos ex-pensionistas de invalidez***

- 1 - O montante das prestações de desemprego, quer do subsídio de desemprego quer do subsídio social subsequente, atribuídas aos beneficiários ex-pensionistas de invalidez é determinado nos termos estabelecidos no n.º 1 do artigo 30.º
- 2 - O montante das prestações de desemprego a que se refere o número anterior não pode ser superior ao último valor da pensão de invalidez a que os beneficiários tinham direito enquanto pensionistas.

Artigo 33.º***Montante do subsídio de desemprego parcial***

- 1 - O montante do subsídio de desemprego parcial corresponde à diferença entre o montante do subsídio de desemprego acrescido de 35 % do seu valor e a retribuição do trabalho por conta de outrem.
- 2 - Nas situações em que o beneficiário exerce uma actividade profissional independente, o montante do subsídio de desemprego parcial corresponde à diferença entre:
- a) O valor do subsídio de desemprego acrescido de 35 % do seu valor; e

b) O valor do duodécimo do seu rendimento anual relevante, ou, no caso de início de actividade, do rendimento relevante presumido pelo beneficiário para efeitos fiscais.

3 - O montante do subsídio de desemprego parcial é recalculado sempre que o valor presumido referido na alínea b) do número anterior não seja confirmado.

4 - O montante do subsídio de desemprego parcial permanece igual ao subsídio de desemprego, nas situações em que, cumulativamente:

a) O subsídio de desemprego, acrescido de 35 % do seu valor, corresponda a um montante inferior à remuneração mínima mensal garantida; e

b) A soma dos rendimentos de trabalho por conta de outrem, ou trabalho independente, com o subsídio de desemprego parcial, calculado nos termos dos n.os 1 ou 2, corresponda a um valor inferior à remuneração mínima mensal garantida.

5 - O montante do subsídio de desemprego parcial não pode, em qualquer caso, ser superior ao montante do subsídio de desemprego que lhe corresponda.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 34.º

Montante único das prestações de desemprego

1 - O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode ser pago globalmente, por uma só vez, nos casos em que os interessados apresentem projecto de criação do próprio emprego.

2 - O montante global das prestações corresponde à soma dos valores mensais que seriam pagos aos beneficiários durante o período de concessão, deduzido das importâncias eventualmente já recebidas.

3 - Nas situações de criação do próprio emprego com recurso ao montante global das prestações de desemprego, os beneficiários não podem acumular o exercício dessa atividade com outra atividade normalmente remunerada durante o período em que são obrigados a manter aquela atividade.

4 - O incumprimento injustificado das obrigações decorrentes da aprovação do projeto de criação do próprio emprego ou a aplicação, ainda que parcial, das prestações para fim diferente daquele a que se destinam implica a revogação do apoio concedido, aplicando-se o regime jurídico da restituição das prestações de segurança social indevidamente pagas, sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional ou penal a que houver lugar.

5 - Sem prejuízo das competências dos centros de emprego, os serviços de fiscalização da segurança social podem, para efeitos do número anterior, verificar o cumprimento das condições de atribuição do pagamento, por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego.

6 - A regulamentação do pagamento do montante global das prestações de desemprego consta de diploma próprio.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 34.º-A

Pagamento parcial do montante único das prestações de desemprego

1 - O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que os interessados apresentem projeto de criação do próprio emprego e as despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único.

2 - Na situação prevista no número anterior, continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações de desemprego correspondentes ao remanescente do período de concessão que não foi pago de uma só vez, salvo se se verificar o

enquadramento no regime dos trabalhadores por conta de outrem em que há lugar à suspensão do seu pagamento.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 35.º***Actualização do valor do indexante dos apoios sociais***

Sempre que o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) seja actualizado, o novo valor é considerado a partir da produção de efeitos do diploma que procede à sua fixação.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Capítulo V***Duração das prestações*****Artigo 36.º*****Início das prestações***

- 1 - As prestações de desemprego são devidas desde a data do requerimento, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
- 2 - As prestações de desemprego a conceder aos ex-pensionistas de invalidez são devidas desde o dia 1 do mês seguinte àquele em que foi comunicada ao beneficiário a declaração de aptidão para o trabalho.
- 3 - O início do pagamento do subsídio social de desemprego que seja devido subsequentemente ao termo do período de concessão do subsídio de desemprego reporta-se ao dia em que se encontre preenchida a condição de recursos.
- 4 - O início do pagamento do subsídio de desemprego parcial tem lugar a partir da data de início da actividade profissional, por conta de outrem ou independente, se ela ocorrer durante o período de atribuição das prestações, ou da data do requerimento do subsídio de desemprego se o início daquela actividade for anterior à data do desemprego.
- 5 - Nas situações a que se refere o n.º 2 do artigo 72.º, as prestações de desemprego são devidas desde a data de apresentação do requerimento ou das provas, deduzindo-se no período de concessão os dias decorridos entre o termo do prazo para a apresentação do requerimento ou apresentação das provas e a data da apresentação dos mesmos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 68/2009 - Diário da República n.º 56/2009, Série I de 2009-03-20](#), em vigor a partir de 2009-04-01

Artigo 37.º***Período de concessão das prestações de desemprego***

1 - O período de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego inicial é estabelecido em função da idade do beneficiário e do número de meses com registo de remunerações no período imediatamente anterior à data do desemprego, nos seguintes termos:

- a) Beneficiários com idade inferior a 30 anos;
- i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 150 dias;

- ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e inferior a 24 meses, 210 dias;
- iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 330 dias;
- b) Beneficiários com idade igual ou superior a 30 anos e inferior a 40 anos:
 - i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 180 dias;
 - ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e inferior a 24 meses, 330 dias;
 - iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 420 dias;
- c) Beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 50 anos:
 - i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 210 dias;
 - ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e inferior a 24 meses, 360 dias;
 - iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 540 dias;
- d) Beneficiários com idade igual ou superior a 50 anos:
 - i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 270 dias;
 - ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e inferior a 24 meses, 480 dias;
 - iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 540 dias.

2 - Os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego inicial previstos no número anterior são majorados em função da carreira contributiva no período imediatamente anterior à data do desemprego, nos seguintes termos:

- a) Para os beneficiários com idade inferior a 40 anos, um acréscimo de 30 dias por cada cinco anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos;
- b) Para os beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 50 anos, um acréscimo de 45 dias por cada cinco anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos;
- c) Para os beneficiários com idade igual ou superior a 50 anos, um acréscimo de 60 dias por cada cinco anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos.

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores são considerados os períodos de registo de remunerações posteriores ao termo da concessão das prestações devidas pela última situação de desemprego, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4 - Nas situações em que o trabalhador tenha retomado o exercício de actividade profissional no decurso dos primeiros seis meses de atribuição das prestações é considerado ainda, na determinação do período de concessão e respectivo acréscimo da prestação de desemprego imediatamente subsequente, o período de remunerações tido em conta na atribuição da prestação de desemprego imediatamente anterior.

5 - Nas situações em que o trabalhador não tenha beneficiado dos acréscimos, previstos no n.º 2, por ter retomado o trabalho antes de ter esgotado o período máximo de concessão da prestação inicial de desemprego, os períodos de registo de remunerações que não tenham sido considerados relevam, para efeitos de acréscimo do período de concessão de prestações, em posterior situação de desemprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 68/2009 - Diário da República n.º 56/2009, Série I de 2009-03-20](#), em vigor a partir de 2009-04-01

Artigo 38.º

Subsídio social de desemprego subsequente ao subsídio de desemprego

1 - O período de concessão do subsídio social de desemprego, quando atribuído subsequentemente ao subsídio de desemprego a beneficiários com idade inferior a 40 anos, tem uma duração correspondente a metade dos períodos fixados no n.º 1 do artigo anterior, tendo em conta a idade do beneficiário à data em que cessou a concessão do subsídio de desemprego.

2 - O período de concessão do subsídio social de desemprego, quando atribuído subsequentemente ao subsídio de desemprego a beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos, tem a mesma duração do subsídio de desemprego atribuído

inicialmente.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 39.º***Subsídio de desemprego parcial***

A duração do período de atribuição do subsídio de desemprego parcial tem como limite o período de concessão definido para o subsídio de desemprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 40.º***Prestações de desemprego nos casos de frequência de formação profissional***

1 - Nas situações de frequência de formação com atribuição de compensação remuneratória, o período de concessão das prestações a que o beneficiário teria direito, após o termo do curso de formação profissional, é reduzido em função dos valores das prestações parciais de desemprego que lhe foram pagas durante a frequência do curso.

2 - Não integram o conceito de compensação remuneratória os subsídios de alimentação, de transporte e de alojamento.

3 - Para aplicação do disposto no n.º 1, divide-se o somatório dos valores pagos pelo montante diário das prestações inicialmente calculado, não relevando fracções deste valor.

Capítulo VI***Deveres e consequências do seu incumprimento*****Secção I*****Deveres*****Artigo 41.º*****Deveres dos beneficiários***

1 - Durante o período de concessão das prestações de desemprego, constitui dever dos beneficiários:

- a) Aceitar emprego conveniente;
- b) Aceitar trabalho socialmente necessário;
- c) Aceitar formação profissional;
- d) Aceitar outras medidas activas de emprego em vigor não previstas nas alíneas anteriores desde que ajustadas ao perfil dos beneficiários;
- e) Procurar activamente emprego pelos seus próprios meios e efectuar a sua demonstração perante o centro de emprego;
- f) (Revogada.)

g) Sujeitar-se a medidas de avaliação, acompanhamento e controlo, nomeadamente comparecer nas datas e nos locais que lhes forem determinados pelo centro de emprego.

2 - Os beneficiários são dispensados, mediante comunicação prévia ao centro de emprego com a antecedência mínima de 30 dias, do cumprimento dos deveres estabelecidos no número anterior durante o período anual máximo de 30 dias ininterruptos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016](#) - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24, em vigor a partir de 2016-10-01

Artigo 42.º**Comunicações obrigatórias**

1 - Durante o período de concessão das prestações de desemprego, os beneficiários devem comunicar ao centro de emprego:

- a) A alteração de residência;
- b) O período anual de dispensa previsto no n.º 2 do artigo 41.º;
- c) O período de ausência do território nacional;
- d) O início e o termo do período de duração da protecção na maternidade;
- e) As situações de doença, nos termos do artigo 45.º

2 - Os beneficiários das prestações de desemprego estão ainda obrigados, durante o período de concessão das prestações, a comunicar ao serviço da segurança social da área de residência ou instituição de segurança social competente qualquer facto susceptível de determinar:

- a) A suspensão ou a cessação das prestações;
- b) A redução dos montantes do subsídio social de desemprego;
- c) A decisão judicial proferida no âmbito dos processos nas situações previstas nos n.os 2 e 5 do artigo 9.º

3 - A comunicação prevista nos números anteriores, salvo o disposto na alínea b) do n.º 1, deve ser efectuada no prazo de cinco dias úteis a contar da data do conhecimento do facto.

4 - A restituição das prestações indevidamente recebidas é efectuada nos termos estabelecidos no respectivo regime jurídico, sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional ou criminal a que houver lugar.

Artigo 43.º**Deveres do empregador e da entidade gestora**

(em vigor a partir de: 2023-12-01)

1 - Com a comunicação da cessação do contrato de trabalho pelo empregador à segurança social, a declaração prevista no artigo 73.º para instrução do requerimento das prestações fica disponível no sítio da Internet da segurança social, para consulta do beneficiário.

2 - Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 10.º o empregador tem de declarar que não ultrapassou os limites legalmente fixados.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023](#) - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30, em vigor a partir de 2023-12-01

Secção II**Faltas**

Artigo 44.º***Regime de faltas***

1 - A falta de comparência do beneficiário, sempre que convocado pelos centros de emprego, é justificada nos termos constantes do regime previsto no Código do Trabalho, sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 e no artigo seguinte quanto às faltas por motivo de doença, devendo, na aplicação do referido regime, considerar-se as especificidades da relação entre o candidato a emprego e o centro de emprego, nomeadamente o facto de o beneficiário possuir maior flexibilidade na organização e gestão do seu tempo.

2 - A falta, quando previsível, deve ser comunicada com a devida antecedência, acompanhada da indicação do motivo justificativo e, caso a falta ocorra por motivo imprevisível, aquela comunicação deve ser efectuada logo que possível.

3 - A prova do motivo justificativo das faltas deve ser apresentada no prazo máximo de cinco dias consecutivos a contar da verificação dos factos que a determinaram.

4 - (Revogado).

5 - As faltas não justificadas de acordo com o regime estabelecido no presente decreto-lei consideram-se injustificadas.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 45.º***Situação de incapacidade temporária por doença***

1 - Durante o período de concessão das prestações de desemprego, as situações de doença têm de ser comunicadas ao centro de emprego no prazo de cinco dias úteis a contar da data do seu início.

2 - A certificação das situações de doença previstas no número anterior é efectuada nos mesmos termos em que é certificada a incapacidade temporária para o trabalho nos termos do regime jurídico de proteção social na eventualidade doença no âmbito do sistema previdencial, na qual deve constar o período previsível de duração da incapacidade temporária.

3 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações de incapacidade temporária para assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente, a filhos, adotados ou a enteados menores de 12 anos, ou deficientes, nos termos do Código do Trabalho.

4 - A situação de incapacidade por doença está sujeita à intervenção dos serviços de verificação de incapacidades da segurança social.

5 - Nos casos em que a comissão de verificação não confirme a incapacidade, esta deixa de constituir fundamento de incumprimento de obrigações perante os centros de emprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013](#) - [Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 46.º***Justificação de recusas e desistências de medidas activas de emprego***

À justificação das recusas de emprego conveniente, das recusas ou desistências de trabalho socialmente necessário, formação profissional, controle e acompanhamento personalizado ou outra medida ativa de emprego, aplica-se o disposto nos artigos 44.º e 45.º, com as necessárias adaptações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016](#) - [Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Secção III
Incumprimento de deveres

Artigo 47.º
Actuações injustificadas

O incumprimento dos deveres do beneficiário para com o centro de emprego determina as seguintes consequências:

- a) Advertência escrita;
- b) Anulação da inscrição no centro de emprego.

Artigo 48.º
Advertência escrita

1 - Determina advertência escrita o primeiro incumprimento injustificado:

- a) Do dever de procurar activamente emprego pelos seus próprios meios e efectuar a sua demonstração perante o centro de emprego;
- b) Do PPE, nomeadamente das acções nele previstas, com excepção das referidas no n.º 4 do artigo seguinte;
- c) No âmbito de acções de controlo, acompanhamento personalizado e avaliação promovidas pelos centros de emprego;
- d) (Revogada.)

2 - A advertência escrita é efectuada com dispensa de audiência prévia.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 49.º
Anulação da inscrição no centro de emprego

1 - Determinam a anulação da inscrição no centro de emprego as seguintes actuações injustificadas:

- a) Recusa de emprego conveniente;
- b) Recusa de trabalho socialmente necessário;
- c) Recusa de formação profissional;
- d) Recusa do PPE;
- e) Recusa de outras medidas activas de emprego em vigor, não previstas nas alíneas anteriores;
- f) Segundo incumprimento do dever de procurar activamente emprego pelos seus próprios meios e efectuar a sua demonstração perante o centro de emprego;
- g) Segundo incumprimento das obrigações e acções previstas no plano pessoal de emprego, com excepção das situações referidas no n.º 4 do presente artigo;
- h) Falta de comparência a convocatória do centro de emprego;
- i) Falta de comparência nas entidades para onde foi encaminhado pelo centro de emprego;
- j) (Revogada.)

2 - Para efeitos da alínea d) do número anterior, considera-se como recusa do PPE a não aceitação ou sua não assinatura injustificada.

3 - Nos casos previstos nas alíneas f), g) e h) do n.º 1, a anulação da inscrição só tem lugar nas situações em que o beneficiário já tenha sido advertido por escrito nos termos do artigo anterior.

4 - Determinam, ainda, a anulação da inscrição no centro de emprego a desistência injustificada ou exclusão justificada de trabalho socialmente necessário e formação profissional e a recusa ou desistência injustificada ou a exclusão justificada de medidas activas de emprego previstas no PPE.

5 - A decisão de anulação de inscrição do beneficiário nos termos dos números anteriores é proferida no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data do conhecimento do facto que determine a anulação.

6 - A reinscrição no centro de emprego por parte dos beneficiários cuja inscrição foi anulada por actuação injustificada, nos termos previstos nos números anteriores, só pode verificar-se decorridos 90 dias consecutivos contados da data da decisão de anulação.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Capítulo VII***Suspensão e cessação das prestações*****Secção I*****Suspensão das prestações*****Artigo 50.º*****Situações determinantes da suspensão***

O pagamento das prestações é suspensão:

- a) Por razões inerentes à situação do beneficiário perante a segurança social;
- b) Por motivos da sua situação laboral ou profissional, quer a mesma se verifique no País quer no estrangeiro;
- c) Em consequência do cumprimento de decisões judiciais relativas a detenção em estabelecimento prisional ou aplicação de outras medidas de coacção privativas da liberdade.

Artigo 51.º***Situação perante a segurança social***

1 - Determina a suspensão do pagamento das prestações, sem prejuízo do disposto no número seguinte, o reconhecimento do direito às seguintes prestações:

- a) Subsídios por risco clínico durante a gravidez;
- b) Subsídio por interrupção da gravidez;
- c) Subsídio parental inicial;
- d) Subsídio parental inicial exclusivo do pai;
- e) Subsídio parental inicial exclusivo da mãe; ou

f) Subsídio parental inicial atribuído a um progenitor em caso de impossibilidade do outro e subsídio por adopção.

2 - Os titulares do subsídio de desemprego parcial que se encontrem em situação de incapacidade para o trabalho por doença ou por impedimento no âmbito da protecção na parentalidade diferente do que determina a suspensão do pagamento das prestações nos termos do número anterior têm direito a receber o subsídio de desemprego durante o período de incapacidade ou de impedimento.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 52.º***Situação laboral ou profissional***

1 - Determinam a suspensão do pagamento das prestações de desemprego as seguintes situações inerentes à situação laboral ou profissional do beneficiário:

- a) Exercício de actividade profissional por conta de outrem ou por conta própria, por período consecutivo inferior a três anos;
- b) Frequência de curso de formação profissional com atribuição de compensação remuneratória;
- c) Registo de remunerações relativo a férias não gozadas na vigência do contrato de trabalho.

2 - Sempre que o valor da compensação remuneratória referida na alínea b) do número anterior for inferior ao montante da prestação a que o beneficiário tinha direito, a suspensão só abrange o valor daquela compensação.

3 - A ausência de registo de remunerações decorrente do disposto na alínea b) do n.º 1 não afecta a atribuição de prestações no âmbito do subsistema de protecção familiar.

4 - O pagamento das prestações de desemprego é igualmente suspenso durante o período de ausência do território nacional, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

5 - O pagamento das prestações de desemprego não é suspenso:

- a) Durante o período anual de dispensa de cumprimento de deveres comunicado ao centro de emprego;
- b) Durante o período de ausência do território nacional, nas situações de deslocação ao estrangeiro para tratamento médico, desde que esta necessidade seja atestada nos termos estabelecidos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.

6 - O pagamento das prestações de desemprego é ainda suspenso durante o período de exercício de actividade profissional determinante do reconhecimento do direito ao subsídio de desemprego parcial, quando o rendimento relevante da actividade profissional independente ou a retribuição do trabalho por conta de outrem for igual ou superior ao valor do subsídio de desemprego, consoante o caso.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 53.º***Reinício das prestações***

1 - O reinício do pagamento das prestações de desemprego depende da verificação da capacidade e disponibilidade para o trabalho, concretizada na inscrição para emprego no centro de emprego.

2 - Nas situações decorrentes da cessação do exercício de actividade profissional por conta de outrem, o reinício do pagamento das prestações depende, ainda, da caracterização do desemprego como involuntário.

Secção II

Cessação das prestações**Artigo 54.º*****Situações determinantes da cessação***

1 - O direito às prestações de desemprego cessa:

- a) Por razões inerentes à situação dos beneficiários perante os sistemas de protecção social de inscrição obrigatória;
- b) Por motivos da sua situação laboral, quer a mesma se verifique no País quer no estrangeiro;
- c) Em consequência da anulação da inscrição para emprego no centro de emprego;
- d) Quando se verifique a utilização de meios fraudulentos, por acção ou omissão, determinante de ilegalidade relativa à atribuição e ao montante das prestações de desemprego.

2 - A cessação do direito às prestações produz efeitos no dia imediato ao da verificação do facto que a determinou.

Artigo 55.º***Situação perante os sistemas de protecção social***

1 - Determinam a cessação do direito às prestações de desemprego os seguintes casos inerentes à situação do beneficiário perante os sistemas de protecção social a que se encontre vinculado:

- a) O termo do período de concessão das prestações de desemprego;
- b) A passagem do beneficiário à situação de pensionista por invalidez;
- c) A verificação da idade legal de acesso à pensão por velhice, se o beneficiário tiver cumprido o prazo de garantia;
- d) A alteração dos rendimentos do agregado familiar do beneficiário para um valor superior ao fixado no n.º 2 do artigo 24.º, tratando-se de subsídio social de desemprego.

2 - O direito às prestações de desemprego cujo pagamento se encontre suspenso cessa com a atribuição ao beneficiário de novas prestações de desemprego, sem prejuízo do reinício do pagamento das prestações caso lhe seja mais favorável.

3 - Nas situações previstas no número anterior, independentemente de se encontrar preenchido o prazo de garantia para acesso a novas prestações, o pagamento das prestações que se encontre suspenso é reiniciado pelo período remanescente e com o valor que se encontrava a ser atribuído à data da suspensão, sem prejuízo do disposto no n.º 5.

4 - A determinação da protecção mais favorável é efectuada oficiosamente, tendo em conta os respectivos montantes e períodos de atribuição, sem prejuízo do reconhecimento do direito dos interessados à determinação do regime que no seu caso em concreto considera mais favorável, desde que solicitado no prazo de 60 dias após a concessão das prestações de desemprego.

5 - O período remanescente da prestação inicial é deduzido no período de concessão da nova prestação de desemprego por forma a que a duração global da prestação não ultrapasse o período de concessão relativo à nova prestação de desemprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 68/2009 - Diário da República n.º 56/2009, Série I de 2009-03-20](#), em vigor a partir de 2009-04-01

Artigo 56.º***Situação laboral***

O direito às prestações de desemprego cujo pagamento se encontre suspenso cessa nos seguintes casos:

- a) Exercício de actividade profissional por conta de outrem ou por conta própria por período consecutivo igual ou superior a três anos;

- b) Ausência de território nacional sem que seja feita prova de exercício de actividade profissional por período superior a três meses;
- c) Decurso de um período de cinco anos contados a partir da data do requerimento das prestações de desemprego.

Capítulo VIII

Flexibilização da idade de acesso à pensão por velhice

Artigo 57.º

Condições de atribuição da pensão de velhice por antecipação da idade

- 1 - Nas situações de desemprego de longa duração devidamente comprovadas e após esgotado o período de concessão dos subsídios de desemprego ou social de desemprego inicial, os beneficiários podem aceder à pensão de velhice, por antecipação da idade, nos termos estabelecidos nos números seguintes.
- 2 - A idade de acesso à pensão de velhice é antecipada para os 62 anos aos beneficiários que preencham o prazo de garantia legalmente exigido e tenham, à data do desemprego, idade igual ou superior a 57 anos.
- 3 - A idade de acesso à pensão de velhice é ainda antecipada para os 57 anos aos beneficiários que, à data do desemprego, cumulativamente, tenham idade igual ou superior a 52 anos e possuam carreira contributiva de, pelo menos, 22 anos civis com registo de remunerações.
- 4 - Os beneficiários abrangidos pelo n.º 2 podem optar pelo regime consagrado no n.º 3 desde que, à data do desemprego, possuam carreira contributiva de, pelo menos, 22 anos civis com registo de remunerações.

Artigo 58.º

Cálculo da pensão de velhice por antecipação da idade

- 1 - Nas situações previstas no n.º 2 do artigo anterior, a pensão estatutária é calculada de acordo com as regras aplicáveis no âmbito do regime geral de segurança social.
- 2 - Nas situações previstas nos n.os 3 e 4 do artigo anterior, ao montante da pensão estatutária aplica-se o factor de redução, previsto no diploma que estabelece a flexibilização da idade legal de acesso à pensão de velhice, em função do número de anos de antecipação em relação aos 62 anos de idade.
- 3 - Para efeitos do número anterior, o número de anos de antecipação a considerar para determinação da taxa global de redução para cálculo da pensão é reduzido de um ano por cada período de três anos que exceda 32 anos de carreira contributiva aos 57 anos de idade.
- 4 - Nos casos em que a situação de desemprego decorra de cessação do contrato de trabalho por acordo, ao montante da pensão, calculado nos termos dos números anteriores, é aplicado um fator de redução resultante da fórmula $1 - (n \times 0,25\%)$ em que n corresponde ao número de meses de antecipação entre os 62 anos e a idade normal de acesso à pensão de velhice em vigor.
- 5 - O fator de redução adicional previsto no número anterior é anulado a partir do momento em que o beneficiário atinja a idade normal de acesso à pensão.
- 6 - Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5, a idade normal de acesso à pensão dos beneficiários referidos no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, é 65 anos.
- 7 - Para efeitos do disposto no n.º 5, a idade normal de acesso à pensão dos beneficiários referidos no n.º 8 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, é a idade resultante da redução neste prevista.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 167-E/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 3º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 59.º

Situações especiais de prolongamento do subsídio social de desemprego

A concessão do subsídio social de desemprego pode ser prolongada aos beneficiários que à data do desemprego tenham idade igual ou superior a 52 anos até atingirem a idade de acesso à pensão de velhice antecipada, desde que satisfaçam à data do prolongamento as condições de atribuição do subsídio social de desemprego, comprovando-as nos termos definidos para o acesso a esta prestação.

Artigo 59.º-A

Apoio aos desempregados de longa duração

1 - Os beneficiários que se encontrem em situação de desemprego não subsidiado, após cessação do período de concessão do subsídio social de desemprego inicial ou subsequente, têm direito a uma prestação pecuniária mensal de valor igual a 80 % do montante do último subsídio social de desemprego pago, desde que à data da apresentação do requerimento se verifiquem as seguintes condições de atribuição:

- a) Terem decorrido 180 dias após a data da cessação do período de concessão do subsídio social de desemprego;
- b) Estarem em situação de desemprego involuntário;
- c) Terem capacidade e disponibilidade para o trabalho e com inscrição ativa no centro de emprego;
- d) Preencherem a condição de recursos legalmente prevista para acesso ao subsídio social de desemprego.

2 - A prestação social prevista no número anterior é atribuída durante um período de 180 dias.

3 - Os serviços competentes devem notificar atempadamente e por escrito todos os beneficiários elegíveis para que estes possam efetuar o respetivo requerimento, que deve ser apresentado nos serviços de segurança social da área de residência do beneficiário, no prazo máximo de 90 dias a contar do dia seguinte ao do termo do período previsto na alínea a) do n.º 1.

4 - A prestação social é devida a partir da data de apresentação do requerimento.

5 - A não apresentação do requerimento no prazo estabelecido no n.º 3 implica a perda do direito à prestação social.

6 - A prestação social cessa antes do termo do período de 180 dias nos casos de incumprimento injustificado dos deveres e comunicações previstos nos artigos 41.º e 42.º, com as devidas adaptações, bem como quando deixem de se verificar as condições de atribuição previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1.

7 - O pagamento da prestação social dá lugar ao registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições pelo valor auferido.

8 - Aplicam-se a esta prestação, com as devidas adaptações, as disposições relativas ao subsídio social de desemprego.

9 - A prestação social prevista no presente artigo enquadra-se no âmbito do subsistema de solidariedade, nos termos da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 334.º do/a [Lei n.º 71/2018](#) - [Diário da República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31](#), em vigor a partir de 2019-01-01

Capítulo IX

Acumulação e coordenação das prestações

Artigo 60.º***Princípio de não acumulação*****(em vigor a partir de: 2023-12-01)**

1 - As prestações de desemprego não são acumuláveis com:

- a) Prestações compensatórias da perda de remuneração de trabalho;
- b) Pensões atribuídas pelos regimes do sistema de segurança social ou de outro sistema de protecção social de inscrição obrigatória incluindo o da função pública e regimes estrangeiros;
- c) Prestações de pré-reforma e outras atribuições pecuniárias, regulares, normalmente designadas por rendas, pagas pelo empregador aos trabalhadores por motivo da cessação do contrato de trabalho.

2 - Para efeitos de acumulação, não são relevantes:

- a) As indemnizações e pensões por riscos profissionais ou equiparadas;
- b) As pensões de sobrevivência e invalidez relativa inferiores a 1 IAS.

3 - As prestações de desemprego apenas são acumuláveis com rendimentos de trabalho independente ou por conta de outrem nos termos previstos no presente decreto-lei ou quando expressamente previsto em diploma legal que disponha sobre medidas ativas de emprego.

4 - Durante o período de concessão das prestações de desemprego é proibida a sua acumulação com rendimentos provenientes do exercício de trabalho, ou actividade, a qualquer título, em empresa com a qual o beneficiário manteve uma relação laboral cuja cessação tenha dado origem ao reconhecimento do direito àquelas prestações, ou em empresa ou grupo empresarial que tenha uma relação de domínio ou de grupo com aquela.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023 - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30](#), em vigor a partir de 2023-12-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010 - Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 61.º***Trabalho socialmente necessário inserido em programas ocupacionais***

Durante a realização de trabalho socialmente necessário inserido em programas ocupacionais é mantido aos beneficiários o direito às prestações de desemprego pelo período de concessão inicialmente definido.

Artigo 62.º***Coordenação no âmbito da protecção aos trabalhadores com retribuições em mora***

1 - Sempre que se verifiquem, relativamente ao mesmo beneficiário, situações sucessivas de suspensão da prestação de trabalho e de rescisão do respectivo contrato determinadas por não pagamento pontual da retribuição, nos termos estabelecidos no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, e pela Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, a aplicação do regime previsto no presente decreto-lei é referenciada à data em que ocorreu a primeira daquelas situações.

2 - O disposto no número anterior não impede que as prestações não concedidas no período da suspensão sejam pagas após a rescisão do contrato.

Capítulo X***Responsabilidade e regime sancionatório***

Secção I
Responsabilidade**Artigo 63.º**
Responsabilidade pelo pagamento das prestações
(em vigor a partir de: 2023-12-01)

Nas situações em que a cessação do contrato de trabalho por acordo teve subjacente a convicção do trabalhador, criada pelo empregador, de que a empresa se encontra numa das situações previstas no n.º 2 do artigo 10.º ou de que se encontram preenchidas as condições previstas no n.º 4 do mesmo artigo e tal não se venha a verificar, o trabalhador mantém o direito às prestações de desemprego, ficando o empregador obrigado perante a segurança social ao pagamento do montante correspondente às prestações de desemprego efetivamente pagas ao trabalhador.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023 - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30](#), em vigor a partir de 2023-12-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Secção II
Contra-ordenações**Artigo 64.º**
Contra-ordenações

- 1 - Constitui contra-ordenação punível com coima de (euro) 100 a (euro) 700 o incumprimento dos deveres para com os serviços ou instituições de segurança social previstos no n.º 2 do artigo 42.º
- 2 - Constitui contra-ordenação punível com coima de (euro) 250 a (euro) 1000 o exercício de actividade normalmente remunerada durante o período de concessão das prestações de desemprego, ainda que não se prove o pagamento de retribuição, sem prejuízo das situações admitidas nos termos do presente decreto-lei.
- 3 - Constitui contra-ordenação o incumprimento, pelo empregador, do dever de entrega das declarações comprovativas da situação de desemprego, que é punido com coima de (euro) 250 a (euro) 2000, salvo quando se tratar de empregador com cinco ou menos trabalhadores, em que os montantes são reduzidos a metade.
- 4 - Ao incumprimento, pelos beneficiários, dos deveres para com os serviços e instituições de segurança social, previstos no presente decreto-lei, aplica-se o regime das contra-ordenações no âmbito dos regimes de segurança social.

Artigo 65.º
Sanção acessória

No caso de violação do dever de comunicação de início de actividade profissional determinante da suspensão do pagamento das prestações previsto no n.º 2 do artigo 42.º, e tendo em conta a gravidade da infracção, pode ser aplicada ao beneficiário,

simultaneamente com a coima a que houver lugar, a sanção acessória de privação de acesso às prestações de desemprego pelo período máximo de dois anos, contado a partir da decisão condenatória definitiva.

Secção III

Procedimento administrativo

Artigo 66.º

Reclamações

- 1 - As decisões proferidas pelos centros de emprego e serviços e instituições de segurança social relativas a matéria das suas competências são comunicadas aos beneficiários com observância das normas aplicáveis do Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo do disposto no presente decreto-lei.
- 2 - Sempre que as decisões proferidas nos termos do número anterior devam ser precedidas de audiência prévia dos interessados, os beneficiários dispõem do prazo de cinco dias úteis para se pronunciarem.
- 3 - Das decisões a que se referem os números anteriores não cabe reclamação.
- 4 - Das decisões de anulação de inscrição proferidas pelos centros de emprego, pode ser apresentado recurso para a Comissão de Recursos prevista no artigo seguinte.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 67.º

Comissão de recursos

- 1 - A comissão de recursos, a criar por legislação própria no prazo de 120 dias, é composta por um coordenador central e cinco vice-coordenadores regionais, a designar pelo conselho de administração do IEFP, sob proposta do respectivo conselho directivo.
- 2 - A comissão de recursos tem a finalidade de apreciar os recursos não contenciosos de decisões de anulação de inscrição no centro de emprego.
- 3 - A legislação referida no presente artigo define, entre outras matérias, as atribuições e competências da comissão de recursos, a nomeação e duração do mandato dos seus titulares, bem como a periodicidade da emissão de relatórios globais de actividade.

Capítulo XI

Processamento e administração

Secção I

Gestão das prestações

Artigo 68.º

Serviços e instituições gestoras

- 1 - A gestão das prestações de desemprego compete ao Instituto da Segurança Social, I. P., através dos centros distritais de segurança social, e às caixas de actividade ou de empresa subsistentes e às entidades competentes das administrações regionais autónomas no âmbito das respectivas competências.
- 2 - As competências cometidas no presente decreto-lei ao serviço público de emprego são exercidas pelo IEFP e pelas entidades competentes das administrações regionais autónomas.
- 3 - As competências cometidas no presente decreto-lei à Inspeção-Geral do Trabalho são exercidas pelas entidades competentes das administrações regionais autónomas.

Artigo 69.º***Competências dos serviços e instituições de segurança social***

Compete ao serviço ou instituição de segurança social pela qual o beneficiário está abrangido:

- a) Proceder à qualificação do desemprego como involuntário;
- b) Reconhecer o direito às prestações;
- c) Assegurar o acompanhamento da situação do beneficiário tendo em vista, designadamente, o controlo de eventuais irregularidades;
- d) Verificar o cumprimento pelo beneficiário dos deveres estabelecidos no n.º 2 do artigo 42.º;
- e) Praticar os actos decorrentes da aplicação de instrumentos internacionais de segurança social a que Portugal se encontre vinculado, nomeadamente o pagamento de prestações de desemprego por conta de instituições estrangeiras;
- f) Em geral, praticar todos os actos cuja competência não esteja expressamente atribuída aos centros de emprego.

Artigo 70.º***Competências dos centros de emprego***

- 1 - Compete ao centro de emprego da área da residência do beneficiário:
- a) Proceder à avaliação da capacidade e da disponibilidade para o trabalho;
 - b) Contratualizar com o beneficiário o PPE, o qual estabelece o percurso de inserção profissional e os deveres de procura activa de emprego;
 - c) Implementar medidas personalizadas de acompanhamento, avaliação e controlo dos trabalhadores desempregados;
 - d) Prestar apoio e acompanhamento personalizado ao beneficiário na aquisição de estratégias de aproximação ao mercado de trabalho ou outras intervenções promotoras da empregabilidade, nomeadamente através da orientação, formação e acompanhamento dos esforços de procura activa e melhoria das condições de empregabilidade a desenvolver pelo beneficiário;
 - e) Convocar os beneficiários das prestações de desemprego para comparência no serviço público de emprego, ou outro local a definir em função do objetivo e proximidade com a residência do beneficiário, no âmbito de ações de controlo não periódicas, acompanhamento personalizado e avaliação;
 - f) Proceder à qualificação do emprego como conveniente e do trabalho como socialmente necessário;
 - g) Avaliar a justificação das faltas de comparência do beneficiário a convocatória do serviço público de emprego;
 - h) Avaliar a justificação da recusa de emprego conveniente e da recusa, desistência ou exclusão de trabalho socialmente necessário ou formação profissional;
 - i) Verificar o cumprimento dos deveres que estão legalmente cometidos aos beneficiários das prestações de desemprego;
 - j) Aplicar advertência escrita e decidir da anulação da inscrição no centro de emprego por incumprimento de deveres do beneficiário.

2 - Cabe igualmente aos centros de emprego, na qualidade de serviço do lugar de estada ou residência, praticar os actos referidos no número anterior quando decorrentes da aplicação de instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado relativamente aos trabalhadores migrantes desempregados.

3 - As convocatórias e notificações emitidas pelos centros de emprego, nos termos do presente diploma, devem ser enviadas para o domicílio do beneficiário com a antecedência mínima de três dias úteis relativamente à data da comparência, considerando-se efetuadas e presumindo-se a notificação postal feita no terceiro dia posterior ao do envio, ou no primeiro dia útil, quando o não seja.

4 - A notificação da decisão de anulação de inscrição nos centros de emprego é efetuada por carta registada, em registo simples, presumindo-se a notificação postal feita no 3.º dia útil posterior ao do envio.

5 - As convocatórias e ou notificações referidas nos números anteriores enviadas para a morada indicada pelo beneficiário produzem efeitos ainda que devolvidas, presumindo-se a convocatória ou notificação feita nos termos do número anterior.

6 - As notificações referidas no presente artigo podem ser efetuadas por transmissão eletrónica de dados que equivalem, consoante os casos, à remessa por via postal simples ou por via postal registada.

7 - As notificações efetuadas por transmissão eletrónica de dados consideram-se feitas no momento em que o destinatário aceda à caixa postal eletrónica.

8 - Em caso de ausência de acesso à caixa postal eletrónica, deve ser efetuada nova transmissão eletrónica de dados, no prazo de 3 dias seguintes ao respetivo conhecimento por parte do centro de emprego que tenha procedido à emissão da notificação, considerando-se esta efetuada no 3.º dia posterior à data do segundo envio, salvo nos casos em que se comprove que o beneficiário comunicou a alteração daquela ao centro de emprego ou que demonstre ter sido impossível essa comunicação.

9 - Para o exercício da sua função de verificação e controlo das situações de desemprego, os centros de emprego podem estabelecer formas concertadas de cooperação com outras entidades.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016](#) - [Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013](#) - [Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 71.º***Competência para o processamento e aplicação das coimas***

1 - A competência para a instrução do processo de contra-ordenação e para a aplicação das respectivas coimas, decorrentes do incumprimento de deveres para com a segurança social, é determinada de acordo com o estabelecido no regime das contra-ordenações no âmbito dos regimes de segurança social.

2 - É competente para o processo de contra-ordenação e para aplicação da respectiva coima a Inspeção-Geral do Trabalho, no caso previsto no n.º 3 do artigo 64.º

Secção II***Organização de processos*****Artigo 72.º*****Requerimento***

- 1 - A atribuição das prestações de desemprego deve ser requerida no prazo de 90 dias consecutivos a contar da data do desemprego e ser precedida de inscrição para emprego no centro de emprego.
- 2 - A entrega do requerimento ou das provas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 78.º após o decurso do prazo previsto no número anterior nos casos em que a mesma seja efectuada durante o período legal de concessão das prestações de desemprego determina a redução no período de concessão das prestações pelo período de tempo respeitante ao atraso verificado.
- 3 - O requerimento, de modelo próprio, é apresentado no centro de emprego da área da residência do beneficiário ou online no sítio da Internet da segurança social.
- 4 - Os beneficiários que, durante o prazo previsto no n.º 1, se encontrem em situação de incapacidade temporária para o trabalho por motivo de doença iniciada após a data do desemprego impeditiva da sua inscrição no centro de emprego, podem inscrever-se e requerer as respetivas prestações de desemprego através de um representante.
- 5 - Nas situações previstas no número anterior, o representante deve fazer prova do impedimento do beneficiário através do certificado de incapacidade temporária (CIT) emitido por médico dos serviços competentes do Serviço Nacional de Saúde.
- 6 - Quando a situação de doença se prolongue para além da data inicialmente prevista, os beneficiários devem remeter ao centro de emprego a respetiva certificação médica no prazo de cinco dias úteis.
- 7 - Após o termo do período de incapacidade temporária para o trabalho, os beneficiários devem atualizar a respetiva inscrição no centro de emprego da área da sua residência no prazo de 5 dias úteis.
- 8 - Ao incumprimento dos prazos referidos nos n.os 6 e 7 aplica-se o disposto no n.º 2, com as necessárias adaptações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013 - Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 68/2009 - Diário da República n.º 56/2009, Série I de 2009-03-20](#), em vigor a partir de 2009-04-01

Artigo 73.º***Elementos instrutórios do requerimento***

(em vigor a partir de: 2023-12-01)

- 1 - O requerimento das prestações de desemprego é instruído com informação do empregador comprovativa da situação de desemprego e da data a que se reporta a última remuneração, bem como com a declaração comprovativa do estatuto de vítima de violência doméstica do beneficiário, na situação de desemprego prevista no n.º 7 do artigo 9.º
- 2 - O empregador pode emitir online no sítio da Internet da segurança social a declaração com a informação prevista no número anterior, comprovativa da situação de desemprego, ficando imediatamente disponível para o beneficiário.
- 3 - Nas situações em que o requerimento seja apresentado online no sítio da Internet da segurança social, os respectivos meios de prova podem ser apresentados pela mesma via desde que correctamente digitalizados e integralmente apreensíveis.
- 4 - Os beneficiários têm o dever de conservar os originais dos meios de prova, pelo prazo de cinco anos, bem como o dever de os apresentar sempre que solicitados pelos serviços competentes.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023 - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30](#), em vigor a partir de 2023-12-01

Artigo 74.º***Declaração em caso de cessação do contrato de trabalho por acordo***

1 - Na declaração do empregador comprovativa da situação de desemprego, nos casos de cessação do contrato de trabalho por acordo, nas situações previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, o empregador tem de declarar os fundamentos que permitam avaliar os condicionalismos estabelecidos no presente decreto-lei, sem prejuízo de a qualquer momento lhe poder ser exigida a exibição de documentos probatórios dos fundamentos invocados.

2 - Nas situações previstas no número anterior o empregador tem ainda de declarar que a cessação do contrato de trabalho se encontra compreendida nos limites estabelecidos no n.º 4 do artigo 10.º e que informou o trabalhador desse facto.

Artigo 75.º

Intervenção supletiva da Autoridade para as Condições do Trabalho

(em vigor a partir de: 2023-12-01)

Nas situações em que não se verifique o disposto no artigo 43.º, a emissão das declarações aí previstas compete à Autoridade para as Condições do Trabalho, que, a requerimento do trabalhador, e na sequência de averiguações efetuadas junto do empregador, as deve emitir no prazo máximo de 30 dias a partir da data do requerimento.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Decreto-Lei n.º 113/2023 - Diário da República n.º 232/2023, Série I de 2023-11-30](#), em vigor a partir de 2023-12-01

Artigo 76.º

Meios de prova específicos do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego parcial

1 - Revogado;

2 - Para atribuição do subsídio de desemprego parcial constituem prova das respectivas condições:

- a) Contrato de trabalho a tempo parcial;
- b) Prova dos rendimentos da actividade profissional exercida.

3 - Nas situações em que o requerimento seja apresentado online no sítio da Internet da segurança social, os respectivos meios de prova podem ser apresentados pela mesma via desde que correctamente digitalizados e integralmente apreensíveis.

4 - Os requerentes podem ser dispensados da apresentação de alguns dos documentos exigíveis caso esteja salvaguardado o acesso à informação em causa por parte da segurança social, designadamente por efeito de processos de interconexão de dados com outros organismos da Administração Pública, em termos a regulamentar.

5 - A manutenção do direito ao subsídio social de desemprego depende de os beneficiários renovarem, no sítio na Internet da segurança social ou no serviço de segurança social da respetiva área de residência, a prova da composição do agregado familiar e dos respetivos rendimentos durante o mês em que completem cada período de 360 dias consecutivos de atribuição do subsídio.

6 - A falta da renovação da prova prevista no número anterior determina a suspensão do pagamento da prestação a partir do início do mês seguinte àquele em que a prova devia ter sido efetuada.

7 - A não renovação da prova durante o mês seguinte àquele em que a prova devia ter sido efetuada determina a cessação da prestação.

8 - Os rendimentos do agregado familiar são, periodicamente, objeto de reavaliação oficiosa, tendo em conta a informação disponível no sistema de segurança social, bem como através de interconexão de dados entre as bases de dados da segurança social e da administração fiscal, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 92/2004, de 20 de abril.

9 - O disposto nos números anteriores não prejudica a obrigação de apresentação de quaisquer outros meios de prova quando solicitados pelos serviços ou instituições de segurança social.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 207.º do/a [Decreto-Lei n.º 84/2019](#) - [Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28](#), em vigor a partir de 2019-06-29

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 13/2013](#) - [Diário da República n.º 18/2013, Série I de 2013-01-25](#), em vigor a partir de 2013-02-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 77.º

Suspensão do prazo para requerer

1 - O prazo para requerer as prestações de desemprego é suspenso durante o período de tempo correspondente ao da ocorrência das seguintes situações:

- a) Incapacidade por doença;
- b) Protecção na maternidade, paternidade ou adopção;
- c) Incapacidade que confira direito ao subsídio de gravidez, atribuído ao abrigo do Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Espectáculos;
- d) Exercício de funções de manifesto interesse público;
- e) Detenção em estabelecimento prisional.

2 - O prazo para requerer as prestações é ainda suspenso pelo tempo que medeia entre o pedido do beneficiário e a emissão da declaração pela Inspecção-Geral do Trabalho nos termos previstos nesta secção.

3 - Nas situações da alínea a) do n.º 1, a incapacidade que se prolongue por mais de 30 dias, seguidos ou interpolados, no período de 90 dias para além da data do desemprego, determina a suspensão se confirmada pelo sistema de verificação de incapacidades, após comunicação do facto pelo interessado.

4 - Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, são consideradas as situações em que se verifique a existência de legislação que preveja um quadro jurídico que garanta direitos decorrentes da situação laboral anterior.

Artigo 78.º

Dispensa de requerimento

1 - A atribuição do subsídio social de desemprego subsequente bem como a atribuição do subsídio de desemprego parcial no decurso do período de atribuição do subsídio de desemprego não dependem de requerimento, mas obrigam os interessados à apresentação dos meios de prova específicos das condições que justificam a sua atribuição.

2 - A prova a que se refere o número anterior é apresentada no prazo de 90 dias consecutivos a contar, respectivamente:

- a) Da cessação do subsídio de desemprego;
- b) Do início da actividade profissional.

3 - No caso do subsídio de desemprego parcial, deve ser apresentada prova do tipo de actividade profissional exercida e, consoante o caso, do montante da retribuição mensal do trabalho por conta de outrem ou do rendimento ilíquido da actividade profissional independente ou, nas situações de início de actividade, dos rendimentos presumidos declarados para efeitos fiscais.

4 - Nas situações previstas no n.º 5 do artigo 24.º, o prazo para apresentação dos meios de prova das condições de atribuição do subsídio social de desemprego conta-se a partir da data do termo do contrato de trabalho a tempo parcial.

5 - O reinício do pagamento das prestações de desemprego que se encontrava suspenso não depende de requerimento mas exige a inscrição para emprego no centro de emprego e, no caso de exercício de actividade profissional por conta de outrem, a apresentação da declaração do empregador comprovativa da situação de desemprego.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 170.º do/a [Decreto-Lei n.º 84/2019](#) - [Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28](#), em vigor a partir de 2019-06-29

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 79.º

Comunicação entre serviços

- 1 - O centro de emprego deve comunicar ao respectivo serviço ou instituição de segurança social os dados referentes ao requerimento das prestações de desemprego, da inscrição do beneficiário para emprego e qualquer facto susceptível de influir na manutenção ou na cessação do direito às prestações, designadamente a anulação da inscrição no centro de emprego.
- 2 - O serviço ou instituição de segurança social que abrange o beneficiário deve comunicar ao centro de emprego competente as decisões de atribuição, de não atribuição, de suspensão, de reinício e de cessação das prestações.
- 3 - Tendo em vista promover a celeridade no conhecimento das situações previstas nos números anteriores, a informação deve ser transmitida privilegiando a utilização de meios electrónicos.
- 4 - Por legislação própria são aprovadas as normas necessárias a assegurar o disposto no presente artigo, nomeadamente a articulação entre os serviços de emprego e da segurança social e a comunicação de dados por via electrónica.

Artigo 80.º

Registo de equivalências

- 1 - Os períodos de pagamento de subsídio de desemprego e de subsídio social de desemprego inicial dão lugar ao registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições pelo valor da remuneração de referência que serviu de base ao cálculo da prestação, que não pode em qualquer caso ser superior a oito vezes o valor do IAS.
- 2 - Os períodos de pagamento do subsídio social de desemprego subsequente ao subsídio de desemprego dão lugar ao registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições pelo valor do subsídio de desemprego anteriormente auferido.
- 3 - Nos casos de atribuição de prestações de desemprego aos beneficiários ex-pensionistas de invalidez, a remuneração a registar por equivalência à entrada de contribuições corresponde ao subsídio atribuído.
- 4 - Nas situações de atribuição de subsídio de desemprego parcial, a remuneração a registar por equivalência à entrada de contribuições é igual à diferença entre a remuneração por trabalho por conta de outrem ou entre o rendimento relevante da atividade exercida como trabalho independente e a remuneração de referência que serviu de base de cálculo ao subsídio de desemprego, que não pode ser superior a oito vezes o valor do IAS.
- 5 - Nas situações de frequência de curso de formação profissional, sempre que o valor da compensação remuneratória seja inferior à remuneração registada, nos termos estabelecidos nos n.os 1 e 2, há lugar ao registo de remunerações por equivalência pela diferença entre a referida remuneração e o montante da compensação remuneratória.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 53/2018](#) - [Diário da República n.º 125/2018, Série I de 2018-07-02](#), em vigor a partir de 2018-07-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012](#) - [Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 72/2010](#) - [Diário da República n.º 117/2010, Série I de 2010-06-18](#), em vigor a partir de 2010-07-01

Artigo 81.º

Contagem do prazo de prescrição

O prazo de prescrição conta-se a partir do dia seguinte àquele em que foi posta a pagamento a respectiva prestação, com conhecimento do beneficiário.

Capítulo XII***Disposições transitórias e finais*****Artigo 82.º*****Disposições transitórias***

1 - Os requerimentos de atribuição das prestações de desemprego são apreciados de acordo com a lei em vigor no momento da sua apresentação.

2 - (Revogado.)

3 - Os beneficiários das prestações de desemprego que, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, tenham requerido ou estejam a receber prestações de desemprego mantêm o direito à antecipação da idade legal de acesso à pensão de velhice desde que reúnam as respectivas condições de atribuição previstas no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 119/99, de 14 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 326/2000, de 22 de Dezembro.

4 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 64/2012 - Diário da República n.º 54/2012, Série I de 2012-03-15](#), em vigor a partir de 2012-04-01

Artigo 83.º***Regulamentação comunitária***

Mantém-se em vigor o Decreto-Lei n.º 46/93, de 20 de Fevereiro, relativo à coordenação do disposto em regulamentos comunitários, e o regime constante do presente decreto-lei.

Artigo 84.º***Comissão de acompanhamento***

1 - O acompanhamento da aplicação da legislação é realizado por uma comissão de acompanhamento integrando representantes da Direcção-Geral da Segurança Social, da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, do Instituto da Segurança Social, I. P., do IEFP e dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social.

2 - A constituição, a designação dos representantes e o regime de funcionamento da comissão de acompanhamento referida no número anterior são objecto de despacho do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, a proferir no prazo de três meses a contar da publicação do presente decreto-lei.

3 - Os representantes dos parceiros sociais são indicados pelas respectivas estruturas representativas.

4 - A comissão de acompanhamento deve, num prazo máximo de três anos, apresentar ao Governo uma avaliação global dos novos mecanismos legais introduzidos com vista à sua eventual revisão.

Artigo 85.º***Execução do diploma***

- 1 - As modalidades e formas de execução do PPE e a realização e demonstração probatória da procura ativa de emprego, bem como outras vertentes relevantes para a concretização das obrigações, são objeto de regulamentação própria.
- 2 - Os procedimentos que venham a ser considerados necessários à execução do disposto no presente decreto-lei são aprovados por portaria do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.
- 3 - Os formulários relativos ao requerimento da prestação de desemprego e respectivas declarações instrutórias são aprovados por despacho do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 34/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24](#), em vigor a partir de 2016-10-01

Artigo 86.º***Norma revogatória***

O presente decreto-lei revoga os Decretos-Leis n.os 119/99, de 14 de Abril, na redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 186-B/99 e 326/2000, de 31 de Maio e de 22 de Dezembro, respectivamente, e 84/2003, de 24 de Abril.

Artigo 87.º***Remissão***

Quando disposições legais remetam para preceitos dos decretos-leis revogados nos termos do artigo anterior, entende-se que a remissão é feita para as correspondentes disposições do presente decreto-lei.

Artigo 88.º***Entrada em vigor e produção de efeitos***

- 1 - O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
- 2 - O regime previsto na alínea d) do artigo 9.º e no artigo 10.º entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
- 3 - As cessações do contrato de trabalho por acordo verificadas anteriormente à data prevista no número anterior não relevam para efeitos de preenchimento dos limites do número de trabalhadores referido no n.º 4 do artigo 10.º
- 4 - O regime previsto no n.º 3 do artigo 66.º do presente decreto-lei entra em vigor à data do início de vigência da legislação prevista do n.º 1 do artigo 67.º

A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.
